



Kazakhstan - Kyrgyzstan

**Британский
Совет в
Кыргызстане и
Казахстане**

Александр КНЯЗЕВ

**JOURNALISM OF THE CONFLICT
HANDBOOK**

**ЖУРНАЛИСТИКА КОНФЛИКТА
ПОСОБИЕ**

**СЕМИНАР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ЖУРНАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Бишкек, 11-13 июня 2001 года**



Британский
Совет в
Кыргызстане и
Казахстане

Александр КНЯЗЕВ

**JOURNALISM OF THE CONFLICT
HANDBOOK**

**ЖУРНАЛИСТИКА КОНФЛИКТА
ПОСОБИЕ**

**СЕМИНАР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ЖУРНАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Бишкек, 11-13 июня 2001 года**

Британский Совет в Кыргызстане и Казахстане

**480013, Казахстан, площадь Республики, 13
13 Republic Square, Almaty 480013, Republic of Ka-
zakhstan**

Tel: + 7 (3272) 506-648, 506-649

Fax: + 7 (3272) 633-443

<http://www.britishcouncil.org/kazakhstan>

© Князев А., 2001 г.

“ЦЕНЗУРА СМЕРТИ”(вместо предисловия).....	5
I. ОБЩИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	14
1. Background	14
2. Предварительная информация об условиях работы	16
3. Выезд-1.....	16
4. Взаимоотношения с военными	17
5. Выезд-2.....	24
6. На месте	26
7. Стремление к объективности.....	27
8. Журналисты и международное гуманитарное право.....	29
II. ЧАСТНЫЕ СИТУАЦИИ И СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА.....	35
1. Чувство страха.....	35
2. Плен или похищение	36
3. Психические проблемы в критических ситуациях	39
4. Последствия критических ситуаций	40
5. Толпа, митинг	41
6. Взрыв на улице	48
7. Угрозы по телефону.....	50
8. Мины и их обнаружение	53
III. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	58
1. Закон Республики Кыргызстан “О средствах массовой информации”	58
2. Закон Кыргызской Республики “О гарантиях и свободе доступа к информации”	67
3. Закон Кыргызской Республики “О защите профессиональной деятельности журналиста”	70

4.	Закон Кыргызской Республики “О защите государственных секретов Кыргызской Республики”	76
IV.	КОММУНИКАЦИИ	86
1.	Телефонные коды.....	86
2.	Некоторые контакты, которые могут оказаться полезными и необходимыми	88
3.	Некоторые адреса в Интернете, которые могут быть полезны	91
	<i>Для заметок</i>	94

“ЦЕНЗУРА СМЕРТИ”

Против шальной пули, взрывного устройства, подложенного в салон автомобиля, против похищения людей бороться сложно. Журналисты могут стать жертвами подобных ситуаций, как и другие граждане. Однако есть еще и специфика профессии, вследствие которой подобные риски для журналистов оказываются наиболее вероятны. Тем более высока вероятность разного рода рисков и угроз оказывается для журналистов, работающих в зонах социальных и военных конфликтов, в так называемых “горячих точках”.

Помимо преодоления общих угроз безопасности, необходимости остаться живым и здоровым, перед журналистом стоит и другая задача: невзирая на все препятствия, выполнить свою работу.

Некоторые представители нашей профессии убеждены, что научиться правилам безопасности при работе в зоне конфликта невозможно, кто-то из коллег считает, что верное решение всегда приходит чаще всего интуитивно, требуются большой жизненный опыт и природный инстинкт, тренировки и учеба бесполезны.

В жизни вообще и в экстремальных ситуациях в частности действительно не бывает абсолютно схожих обстоятельств, умение найти единственно верное решение в любом затруднительном положении - талант индивидуальный. Однако, на протяжении многих лет журналистами, работающими в “горячих точках”, накоплен и определенный опыт, некоторые составляющие которого могут быть полезны для тех наших коллег, кто еще только собирается работать в опасных для жизни условиях. Всего многообразия возможных ситуаций нельзя охватить никакими рекомендациями. Уменьшить степень риска – можно.

Число преступлений против журналистов увеличивается ежегодно. В 1982 году в мире было убито 9 журналистов, в 1984 – 14, в 1990 – 32. Очевидна и тенденция к росту числа подобных преступлений. В 1992 году погибли 65 журналистов, в 1993 году 74 журналиста были убиты и 47 похищены, еще 265 работников прессы были избиты и 311 – арестованы. По данным “Reporters sans frontières” (RSF), в 1998 году во всем мире погибли 19 журналистов.

По состоянию на 28 декабря 1999 года в тюрьмах находилось

85 журналистов, которых власти разных стран преследуют за исполнение их служебного долга. В семидесяти странах мира свобода прессы остается иллюзорной. По сравнению с 1998 годом количество убитых в 1999-м журналистов увеличилось вдвое. Основная причина - многочисленные вооруженные конфликты. 28 журналистов погибли в зонах военных конфликтов: в Сьерра-Леоне - 10, в Югославии - 6, в Колумбии - 6, в Чечне - 3, в Восточном Тиморе - 2, в Ливане - 1. С 6 по 12 января 1999 года в Сьерра-Леоне были зверски убиты 9 журналистов. В Колумбии шесть журналистов стали жертвами вооруженных группировок. Специальные корреспонденты немецкого журнала "Stern" Габриэль Грюнер и Волкер Кремер были убиты при невыясненных обстоятельствах в Косово вскоре после ввода армии KFOR. Жертвами военных экстремистов стали трое журналистов в Шри-Ланке, один — в Индии и один — в Турции. Трое журналистов из Нигерии погибли во время столкновений на почве этнической ненависти. В Конго 40 журналистов в течение минувшего года были задержаны секретной службой. С момента прихода к власти Лорана Дезире Кабула в 1997 году около сотни журналистов провели за решеткой более или менее продолжительное время. На Кубе в течение года на тюремных нарах побывало 46 журналистов. Из них в декабре остались в заключении "только" четверо. В Бирме находятся в заточении 13 журналистов, в Сирии — 10, в Китае — 9, в Эфиопии — 9. В бирманских и сирийских тюрьмах условия содержания особенно жестоки.

"Черным" же годом для журналистики "Репортеры без границ" считают 1994-й - тогда погибли 103 сотрудника СМИ. "Убийства журналистов как средство цензуры и давления на прессу все меньше и меньше используются теми, кому не нравится свобода печати", - считают "Репортеры без границ". В докладе организации отмечается, что 11 из погибших в 1998 году репортеров занимались расследованиями коррупции и связей представителей власти с организованной преступностью. 4 журналиста были убиты в Колумбии, два - в России. По одному репортеру погибли в Бангладеш, Бразилии, Мексике, Таиланде и на Филиппинах. Восемь журналистов были убиты в различных конфликтах. Организация отмечает, что увеличилось количество арестованных журналистов - если в 1997 году их было 90, то теперь стало 93. Среди стран, где больше всего нарушается свобода информации, лидирует Турция.

Здесь 260 журналистов задерживались полицией, а на 60 были совершены нападения. В Турции — стране, претендующей на членство в Европейском союзе, - четверо журналистов подвергались жестоким пыткам. Среди них Айдоган Инал из прокурдского еженедельника “Nevî”. Раздетого, его заставляли петь национальный турецкий гимн, обливали ледяной водой, жестоко избивали и пытались задушить.

В 1999 году в мире были убиты 34 журналиста, большинство - намеренно, отмечают эксперты Международного комитета по защите прессы. Больше всего (8 человек) погибло в Сьерра-Леоне во время боевых действий против повстанцев в столице страны. Шестеро журналистов были убиты в Югославии, пятеро - в Колумбии. Два представителя прессы были убиты и несколько десятков подверглись нападению со стороны противников независимости Восточного Тимора. По данным российского Фонда защиты гласности, за 1999 год в России при исполнении профессиональных обязанностей погибли 15 журналистов. Эти данные не вполне вписываются в статистику Международного комитета по защите прессы, но не суть важно. Важна тенденция. Вице-президент комитета Терри Андерсон заявил, что все чаще как правительства, так и антиправительственные организации разных стран пытаются оказывать влияние на освещение в прессе тех или иных острых событий, нападая на журналистов и даже убивая их. Однако журналистов гораздо меньше стали арестовывать, отмечается в докладе. В 1999 году за решеткой находились 87 представителей прессы из разных стран мира, что на 31 человека меньше, чем в 1998 году. Больше всего журналистов оказалось за 1999 год в тюрьме в Китае (19 человек), второе место по данному показателю у Турции (18 человек). По данным комитета, всего за последние 10 лет в мире были убиты 458 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Перуанская журналистка Соня Гольдберг назвала это “цензурой смерти”.

Впрочем, значительное число ситуаций, когда жизнь журналистов подвергается опасности, не связаны с попытками государств или негосударственных структур оказать давление на журналистов. Зачастую причиной гибели или ранения становятся условия, в которых оказываются журналисты, освещающие конфликты. На войне - как на войне, и журналисты такие же люди,

как и все остальные.

Однако мрачная статистика приведена здесь вовсе не с целью отвлечь кого-то от любимой профессии. Скорее, она должна напомнить коллегам о небезопасности их работы и лишний раз обратить их внимание на необходимость выполнения определенных мер, которые призваны потенциальную опасность если и не устранить, то хотя бы уменьшить. А заодно и просто помочь в непростой работе.

История военной журналистики на постсоветском пространстве ведет свое начало от традиций российской журналистики XIX века, которая, по мнению историков журналистики, в свою очередь, начинается примерно с событий Крымской войны. И уже тогда отношения власти с прессой в условиях войны складывались неоднозначно. Тогда возникла парадоксальная ситуация: читатели центральных газет почти не имели достоверной, пусть даже запоздалой информации о боевых действиях - она отсекалась бдительной цензурой, тогда как счастливые подписчики издававшейся в Тифлисе газеты "Кавказ" получали более или менее правдивую картину событий, поскольку кавказский наместник Михаил Воронцов не давал разгуляться своим ретивым цензорам. Авторами многих корреспонденций были офицеры действующих частей, хотя не все воинские начальники одобряли такую деятельность своих подчиненных, многим приходилось скрываться под псевдонимами.

Впервые представители отечественной и зарубежной периодической печати появились в большом количестве в русской армии в годы русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В ходе этих событий появляется понятие допуска корреспондентов в район боевых действий. Впрочем, был и один скандал. Он был связан с корреспондентом "The Times" Уокером, который в ряде репортажей, опубликованных в нескольких британских изданиях, довольно нелицеприятно отзывался о порядках в русской армии и обвинял некоторых ее солдат и офицеров в жестоком отношении к пленным, мародерстве и грабежах. При этом он "забыл" рассказать читателям, что большинство допустивших бесчинства по отношению к противнику были представителями христианских наций Закавказья - по понятным причинам они не испытывали к туркам особых симпатий. Умалчивал Уокер и о том, как обращались турки с

пленными русскими. В итоге английский корреспондент, говоря современным языком, лишился аккредитации при штабе.

В годы русско-японской войны ситуация складывалась совсем по-другому: военные цензоры совершали грубейшие промахи - допускали, например, публикацию открытки с фотографией войск и подписью “Части 20-го армейского корпуса на позиции при Ляохе”, или сообщений в центральной прессе об отбытии на войну тех или иных офицеров. В результате японская ставка, имевшая в своем распоряжении открыто публиковавшиеся списки офицеров Генерального штаба, легко могла установить, какие части через некоторое время придут на театр военных действий.

Злость за военные поражения цензоры и неудачливые военачальники вымещали на журналистах. Василий Немирович-Данченко (брат режиссера) писал в апреле 1905 года в “Русском слове”: “Некоторые корреспонденты попросили указаний, о чем можно и о чем нельзя писать. Главный штаб ответил на это, что не находит возможным заводить переписку с ними. Не правда ли, как характерно это бюрократическое презрение ко всему, что не входит в пределы их касты! Даже теперь, после ряда неудач, пытаются, прежде всего, зажать рты, точно в общем молчании - спасение и если все общество делается слепо и глухо - боевое счастье повернется к нам лицом, японцы будут разбиты и военная честь наша будет оправдана”. Некоторых журналистов просто высылали с театра военных действий. Фронтовые корреспонденты были наперечет.

Положение изменилось в лучшую сторону в ходе первой мировой войны, когда на полях сражений и в штабах фронтов и армий находились десятки и даже сотни корреспондентов газет со всей России. Хотя время от времени военная цензура, находившаяся в то время в подчинении одного из управлений Генерального штаба, употребляла свою власть против возможного разглашения военной тайны, полосы даже таких газет, как “Русское слово”, “Русские ведомости” и “Новое время”, нередко выходили со значительными купюрами.

Новые изменения появились вскоре после прихода к власти большевиков, которые уже летом 1918 года поставили цензуру, в том числе и военную, под строгий контроль ВЧК и запретили публиковать сведения о действительном ходе операций до их окончания, данные об антибольшевистских восстаниях до их подавления, а также

сведения о приходе и отходе судов из портов Советской России и даже... прогнозы погоды. Об иностранных корреспондентах не могло быть и речи, советских не пускали дальше штабов дивизий. Похожая ситуация складывалась и в годы Великой Отечественной войны. Конечно, на поля сражений допускали наших и даже отдельных иностранных корреспондентов, однако их репортажи часто были далеки от реальности. Однако некоторые журналисты благодаря хорошим отношениям с военными добивались почти невероятного: Константин Симонов, например, отправлялся в тыл противника с разведывательной группой в Заполярье, а до этого ходил на боевое задание в составе экипажа подводной лодки Черноморского флота.

В целом, в советское и в дореволюционное время, особенностью отечественной военной журналистики являлся тот факт, что освещением событий войны с непосредственным пребыванием на местах событий занимались, как правило, собственно военные журналисты, находящиеся на действительной военной службе. Массовое участие гражданских журналистов, представляющих огромное разнообразие СМИ, в освещении событий военных конфликтов является на постсоветском пространстве уже чертой последнего десятилетия.

В 1991 году двое журналистов были убиты в Латвии и трое погибли в Азербайджане (Карабахский конфликт). Журналистский мартиролог 1992 года: Таджикистан – 22 погибших, Грузия – 3, Азербайджан – 2, Россия – 1. В 1993 году в Таджикистане были убиты 17 журналистов, в Грузии – 15. В России убиты 10, на Украине – 3, в Казахстане – 2. По одному журналисту убиты в Литве и Туркменистане. В 1994 году в России были убиты 10 (из них 4 – в Чечне), в Таджикистане – 6, в Белоруссии и Грузии – по двое, в Армении – 1. В 1995 году, с началом первой чеченской кампании, Россия становится во главе мартиролога. В первые месяцы войны убито 14 журналистов.

В 1996 году в Чечне были убиты 19 человек. В последующие годы в списке стран СНГ, где убивали журналистов – Россия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Казахстан.

По данным российских правозащитных организаций, в 2000 году при выполнении или в связи с выполнением профессиональных обязанностей на территории стран СНГ погиб 31 журналист, в

том числе на территории России – 20, Таджикистана – 3, Украины – 6, Грузии – 1, Казахстана – 1. Уже в первые месяцы 2001 года в России были убиты трое журналистов. Считаются пропавшими без вести 17 журналистов. За первый год первой чеченской войны на территории республики было ранено 30 журналистов, избиты 23, военнослужащие федеральных войск задержали 146 журналистов и намеренно обстреляли 100, подверглись угрозам 27, видео- и фотооборудование, аудиокассеты и диктофоны изымались 60 раз. В 1995 году в Чечне погибло 14 журналистов... В ходе гражданской войны и последующего процесса национального примирения в Таджикистане погибли 76 журналистов.

Естественно, что в профессиональных журналистских кругах эти факты не остаются без внимания. Отношение к ним разное. Во многих российских СМИ, например, безопасность журналиста для руководства многих редакций стала “головной болью”, чтобы избежать подобных проблем журналистам часто отказывают в командировках на войну, либо требуют составления расписки, в которой репортер освобождал бы родную редакцию от ответственности за то, что может произойти с ним во время опасной командировки. В 1997 году, после взятия в заложники очередной группы журналистов в Чечне, руководство крупнейших российских телеканалов приняло решение вообще в Чечню корреспондентов не посылать. Следствием подобной “принципиальной” позиции стал на некоторое время информационный голод: информация о ситуации в Чечне бралась из различных второстепенных или официальных источников, картина происходящего оказывалась серьезно искажена, в итоге через некоторое время о “принципах” потихоньку забыли.

Где же выход из этой непростой профессиональной и нравственной ситуации?

Данная проблема отнюдь не решена раз и навсегда и в других странах мира. Один из многих вариантов решения нашли англичане - бывшие спецназовцы Эндрю Кейн и Пол Браун. Они создали в Лондоне фирму, которая проводит ликбез для людей, выезжающих на войну. Их школу уже прошли журналисты многих западных компаний – CNN, NBC, BBC. Эти компании теперь не отпускают своих журналистов в “горячие точки” без окончания “спецкурса”. Кейн и Браун проводят занятия в Англии, а также проводили их в Черногории, и организовывали семинар

в Азербайджане - для журналистов из Пакистана, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме опасностей бывают и трудности. И здесь тоже вряд ли целесообразно в очередной раз изобретать велосипед, преодолевая их каждому с нуля. И стартовой площадкой здесь также может послужить только опыт, накопленный вашими коллегами.

Опыт показывает, что особое значение для выживания и продолжения журналистской работы в экстремальной ситуации в зоне военного конфликта имеют два фактора. Первый из них – умение правильно вести себя в такой ситуации. Второй – непосредственная подготовка, например, владение навыками неотложной медицинской помощи или наличие аптечки.

Чрезвычайно важны юридические аспекты подобной журналистской работы. Хотя здесь основные задачи решаются не отдельно взятыми репортерами, а руководителями СМИ и соответствующих государственных структур. В свое время, показав пример “беспрецедентного сотрудничества между конкурирующими игроками отрасли”, ведущие международные вещательные компании и информационные агентства объединились вокруг проблемы обеспечения безопасности журналистов, освещающих “опасные темы”. Associated Press, British Broadcasting Corporation, CNN, ITN Network и Reuters совместно приняли правила, требующие специального обучения самозащите и безопасности всех штатных и нештатных сотрудников, работающих во “враждебной среде”. Эти правила предлагают работодателям сделать такое обучение обязательным и предусматривают также обязательное страхование и предоставление журналистам “защитного оборудования”. Правила призывают информационные агентства объединять при освещении опасных регионов свои усилия, а также организовывать добровольное консультирование с психологами журналистам, возвращающимся с тяжелых заданий. Исследование, проведенное Университетом Торонто, выявило, что треть журналистов, освещавших войны и конфликты, могут страдать посттравматическим стрессовым синдромом. За консультацией же к психологу обращались лишь немногие из них, часто опасаясь, что их “спишут со счетов”, если они признаются, что им нужна помощь психолога.

Эта книга построена на обобщении опыта многих журналистов, прошедших не одну войну. Включенные же в

содержание книги справочные материалы могут послужить подспорьем в работе и в той самой нестандартной ситуации, где, случись подобное, вам придется принимать решение и действовать, полагаясь лишь на себя.

I. ОБЩИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Background

Обладайте максимумом информации о стране или регионе, о местности, куда вы направляетесь, вы должны знать ее историю, иметь представление об экономике, о населении. Коль речь идет о социальном или, тем более, военном конфликте, корреспондент должен иметь четкие представления о позициях противостоящих в конфликте сторон, предысторию и причины конфликта, иметь представление о лидерах или руководителях, представлять себе, насколько та или иная из противоборствующих сторон имеет поддержку у населения, какие внешние силы стоят за конфликтующими сторонами.

Не принимайте на веру информацию в СМИ, как бы вы не уважали те издания или программы, где эта информация появились. Каждый может допустить ошибку: не исключено, что автор публикации как раз и пренебрег теми правилами, выполнение которых способствует объективности журналистского материала. Возможно, изменилась ситуация: что было верным вчера, может не быть таковым сегодня.

В больших редакциях существуют специальные службы информационного обеспечения, куда может обратиться корреспондент, выезжающий на задание, да и просто при подготовке того или иного материала. С помощью поисковых систем в компьютерной базе данных и в Интернете собирается вся информация по проблеме, интересующей корреспондента. Таким образом, к моменту выезда к месту событий, он имеет возможность обладать всесторонними представлениями о той проблеме или тех событиях, о которых ему позже предстоит писать. Прочитать подготовленный материал можно и по дороге: в самолете, в машине.... На журналистском сленге эту информацию называют английским словом background, что означает “фон, подготовка”, вполне соответствуя содержанию. Background – это отнюдь не та информация, которая обязательно будет включена в сюжет, может быть, лишь какие-то элементы. Этот “фон” необходим, прежде всего, для формирования у вас как можно более полного и системного представления о предмете вашей работы. Практика знает случаи,

когда вся информация background'a затем полностью опровергалась подготовленным материалом. Background – это своеобразная точка отсчета, от которой необходимо оттолкнуться и написать нечто новое. Зачем изобретать всю жизнь велосипеда?!..

Иногда существует возможность проконсультироваться по нужной теме у какого-либо эксперта. Это может быть кто-то из коллег, из должностных лиц соответствующих ведомств и структур, кто угодно. Необходимо лишь не забывать, что любые комментарии такого рода чаще всего бывают достаточно субъективны и, доверившись им, вы рискуете оказаться ангажированы. Может быть, сами об этом и не догадываясь. Такая информация опять-таки представляет собой все тот же background.

В реальных условиях СМИ Кыргызстана нет возможности полагаться на чью-то помощь, как спасение утопающего является делом самого утопающего, так и журналист, выезжающий в командировку, должен сам думать обо всем, в том числе о background'e. Тем не менее, большинство редакций уже имеют доступ к интернету, в городах существуют интернет-кафе. Важно относиться к этому условию работы всерьез, не откладывая его “на потом” как нечто малосущественное.

В любом случае, необходимо проработать как можно больший объем информации. Из background'a можно почерпнуть цифры, даты, факты, которые затем могут быть перепроверены, подтверждены или опровергнуты. Background позволяет увидеть событие в развитии: кто-то написал об этом раньше, другой позже, вы видите тенденции, закономерности этого явления или события в динамике. И даже если ни один из фрагментов этой информации не пригодится вам напрямую при подготовке материала, аналитический подход к ней позволит вам составить более или менее объективную картину происходящего.

Предварительная информация об условиях работы

Большое значение имеет информация о том, какие законодательные или административные решения об ограничении свободы передвижения, праве интервьюирования, фото- и видеосъемки действуют в данной местности в данное время. Необходима ли аккредитация для журналистской работы в зоне конфликта, какой орган уполномочен эту аккредитацию оформлять. Может ведь случиться и так, что вы доберетесь до отдаленной местности, в которой происходят события, а там выяснится, что аккредитацию необходимо было получить в столице. В любом случае, никогда не окажутся вредными несколько ваших фото (в формате, требуемом для документов) “про запас”, а также письмо от редакции с просьбой о вашей аккредитации (без указания адресата).

Общие положения об условиях работы журналистов содержатся в законодательных актах. Выезжая в командировку, ознакомьтесь с теми статьями законов и подзаконных актов о СМИ, которые могут иметь прямое или косвенное значение в вашей конкретной ситуации. Имейте тексты этих актов с собою: иногда напечатанное слово больше, нежели слово сказанное, впечатляет представителей власти вообще и военных в частности.

Выезд-1

Существует несколько вариантов выезда в командировку в горячие точки:

1. Полностью самостоятельно
2. В составе группы.
3. В составе свиты.

В первом случае журналисту действовать, естественно, гораздо сложнее. Отсутствие авиабилетов, нужных рейсов, недостаточное финансирование, необходимость преодолевать такие трудности, как многочисленные военные, милицейские и прочие посты и контрольно-пропускные пункты – это минимальный перечень трудностей. Однако этот вариант имеет глобальное

преимущество перед другими в том, что обеспечивает полную независимость журналиста от кого бы то ни было. По большому счету можно говорить, что этот вариант является идеальным.

Весьма распространенный вариант: положиться на помощь военных или представителей других силовых структур. Можно летать с военными, пользоваться их транспортом и местом для жилья и т.д. Этот вариант имеет существенный недостаток: зависимость материальная серьезно усиливает влияние этой среды на характер журналистского материала. Это влияние не обязательно прямого действия. Но, воспользовавшись помощью военных, вы берете на себя и некие моральные обязательства. Еще хуже, если при этом военные будут для вас основным (и, тем более, единственным) источником информации. Об объективности такого журналистского материала говорить трудно. Информация в таком случае обречена на то, чтобы быть односторонней - вы узнаете только то, что вам сочтут нужным показать и рассказать.

Журналист или группа журналистов могут быть “свитой” какого-либо генерала или министра, другого официального лица, выезжающего в район конфликта с политическими, просто ознакомительными или миротворческими целями. В этом случае также не надо заботиться о транспорте, проживании и питании, правда, заодно можно не думать ни об эксклюзиве, ни о полноценном и беспристрастном журналистском материале. В итоге такой поездки его, конечно же, не будет, поэтому нужно определяться, к чему вы стремитесь, что вам ближе: объективность материала, или комфортные условия командировки и благорасположение армейских чинов. Если второе, подарите эту книжку кому-нибудь из коллег, она вам не нужна.

Взаимоотношения с военными

Несмотря на все свои различия, армии демократических государств, тем не менее, имеют и общие, или во многом сходные, проблемы, связанные с информацией. Одной из таких проблем являются взаимоотношения военного командования с прессой, независимой военной журналистикой. Их состояние довольно часто характеризуется несовпадением стремлений той и другой

стороны. В частности, военное командование предлагает, как ему кажется, наиболее удобные формы сотрудничества с прессой, а они по тем или иным причинам не устраивают СМИ. Прессе хотелось бы видеть в лице командования, прежде всего доступный, надежный, достоверный и своевременный источник информации, в частности по темам, волнующим широкие слои общественности и военнослужащих в особенности.

Актуальный для обеих сторон вопрос, - каким образом должна осуществляться работа с информацией для СМИ в ходе конфликтов и в других чрезвычайных ситуациях, кто реально командует в подобной обстановке? В НАТО, например, глубоко и дотошно изучается опыт участия средств массовой информации в освещении косовского конфликта, некоторых других горячих точек. В этой связи отмечаются серьезнейшие просчеты (с точки зрения организации информации в целом), допускаемые командованием. Этот аспект конфликтных ситуаций едва ли не полностью игнорировался в России при анализе встречных информационных потоков, например, в ходе первой чеченской войны. Не в этом ли одно из объяснений причудливых зигзагов и переменчивости общественного мнения во время первого чеченского конфликта и утвердившегося тогда повсеместного глубоко негативного отношения к нему? И не та ли же “информационная составляющая” способствовала изменению этого негативизма в его полную противоположность в ходе второй чеченской войны, трансформировавшись в такую же повсеместную поддержку усилий федеральных сил?

Военное командование НАТО, анализируя опыт информационного освещения войны в Югославии и последующей деятельности KFOR, извлекает из него ряд важных выводов. Один из них гласит, что при организации различных боевых действий необходимо планировать и специальные информационные операции. Причем они должны являться неотъемлемой частью всех предпринимаемых военных усилий в целом. Разработка информационного обеспечения боевых действий НАТО отныне становится приоритетным направлением оперативного планирования на период как подготовки, так и непосредственно боевых действий, а также и по их завершении.

Как же этот вид боевого обеспечения реализуется на

практике? Прежде всего, информационное обеспечение должно носить упреждающий характер по отношению к боевым действиям. В качестве примера может быть приведена хорошо организованная информационная работа войск при развертывании операции “Буря в пустыне”. Когда общественность готовили к тем или иным мероприятиям, когда проводилось соответствующее информационное обеспечение, со всеми журналистами велась детальная работа. То есть им предлагалась целенаправленная информация. Организация пулов в ходе боевых действий также служила созданию определенного информационного климата. Иное дело, как была организована работа во время войны против Югославии. В этот период, как выяснилось, работа в пулах журналистов не давала того эффекта, на какой была рассчитана. Однако в НАТО считают, что в войне против Югославии в целом удалось сохранить те принципы, которые были определены заранее. Командование столкнулось и с таким сюрпризом: ряд журналистов де-факто покидали эти пулы и пытались действовать самостоятельно, вне рамок, которые очерчивало руководство НАТО. Надо отдать должное натовским высокопоставленным представителям: понимая информационные и творческие потребности журналистов, они откровенно признают, что недостаточно продумали именно те методы и формы работы, которые позволяли бы держать журналистов “в одном стаде” при освещении конфликта. В НАТО не осуждают “журналистов” за такое поведение; там видят другое - сами во многом виноваты, чего то не продумали, не нашли рациональные формы работы.

Главнейшее требование командование НАТО в информационной работе - это упреждение боевых действий. Они предполагают распространение такого рода информации, которая как бы предвосхищала действия войск и вместе с тем широко показывала, во имя каких целей это делается, на какой результат рассчитано. Следующим по значимости требованием является безусловная точность предоставляемой информации. Выступавшие нередко ссылались на косовские события, когда информация со стороны командования запаздывала, чаще всего это происходило в “непредсказуемых ситуациях с предсказуемым итогом”. В результате командование частично теряло инициативу в распространении целенаправленной информации, она принимала неуправляемый

характер, входила в противоречие с характером тех задач, которые выполняли войска.

Насколько военное руководство может быть готово к обеспечению журналистов сведениями, не переходя при этом рубеж, за которым начинается раскрытие оперативных замыслов, естественных военных секретов? Ведь понятно, что грань между допустимым и запретным является весьма подвижной и острой. Что такое секретная информация сама по себе, каким образом и кем определяется упомянутая грань? Любой из журналистов, работавших с представителями силовых структур даже в мирной и вовсе не экстремальной обстановке знает: под завесой секретности военные и военизированные ведомства часто пытаются скрывать свои упущения и недоработки.

Представители НАТО всегда подчеркивают, что задача военного командования состоит в предоставлении прессе максимума информации. Чтобы информационная работа способствовала успеху боевых действий, она должна вестись, прежде всего, на страны и войска альянса, на страны и войска союзников, на страны и войска противоположной стороны. Для этого необходимым условием является равноправное сотрудничество. Сдержанность, взаимная корректность - обязательное условие сотрудничества средств массовой информации и военного командования. Всякого рода сложности, издержки, конфликты, возникающие на этом пути, не могут затушевывать главного: принцип демократического контроля над вооруженными силами будет все более создавать почву для гармонии двух институтов - прессы и силовых структур. Он же, этот принцип, будет оставаться постоянным источником напряженности в их взаимоотношениях, разрядить которую можно только путем корректного отношения друг к другу.

В России, в августе 1999 года, когда началась антитеррористическая операция в Дагестане, журналисты чувствовали себя вольготно, как на всей территории республики, так и непосредственно в зоне боевых действий. Редакционного удостоверения было достаточно для того, чтобы работать без каких-либо ограничений, а при наличии аккредитации, которую без труда можно было получить в Махачкале, военные и сотрудники МВД оказывали корреспондентам всевозможную помощь. Пресса и силовые структуры, пожалуй, впервые за последние годы

почувствовали себя по одну сторону баррикад. Дело не только во всеобщем возмущении бандитским вторжением террористов. Армия увидела в журналистах союзников, а пишущая и снимающая братия продемонстрировала солидарность с теми, кто выбивал Басаева и Хаттаба из Дагестана. Но так продолжалось недолго. Как только на экраны телевизоров и страницы газет стала проникать информация об ошибках командования и политического руководства, об обстрелах собственных позиций и случаях мародерства, как только зазвучали неудобные для генералитета вопросы, так, сразу же, возможности по освещению контртеррористической операции стали сужаться, пока и вовсе не сошли на нет. С началом боевых действий в Чечне на охваченной боями территории остались работать лишь те журналисты, у которых сложились доверительные отношения с командованием федеральных сил, или же, что бывало чаще, с командирами отдельных частей и подразделений, а также те, кто передавал свои репортажи с территории, подконтрольной чеченским формированиям. Остальные неделями обивали пороги Росинформцентра и пресс-центра Министерства обороны в Москве или пресс-центра Объединенной группировки в Моздоке с просьбой об аккредитации. По мнению Алексея Симонова (“Фонд защиты гласности”, Москва), “профессиональная репутация журналиста, который пишет из глубокого тыла о войне, еще со времен деятельности моего отца в качестве военного журналиста считалась малопочтенной, поэтому, сегодня журналистику заодно еще и пытаются превратить в малопочтенную профессию, отодвинув ее от фактов”.

Существуют ли некие формальные универсальные правила, регулирующие работу журналистов в боевых зонах? По мнению заместителя редактора журнала “US News and World Report” Питера Керри, который в качестве репортера освещал операцию “Буря в пустыне”, общих правил, как таковых, не существует. Для этого достаточно сравнить несколько конфликтных ситуаций последнего десятилетия. Очевидно, насколько разными были условия, в которых приходилось работать журналистам. Специфичен, например, опыт войны в Персидском Заливе - операции “Буря в Пустыне”, когда командование международных сил вкупе с властями Саудовской Аравии, с чьей территории велась операция, пыталась ограничить

доступ прессы к месту событий, к войскам, что вполне удалось. Война в Персидском заливе была уникальным событием, когда журналистам приходилось освещать события с территории страны, управляемой авторитарным режимом. Многим журналистам было отказано в аккредитации, поскольку их взгляды не нравились саудовским властям. Уже попав в страну, журналистам пришлось подчиниться жестким ограничениям, введенным военными штабами. Вся информация, в основном, поступала с брифингов, в войска журналистов допускали только с провожатыми. Можно сказать, что это было проявление естественного в таких случаях желания военных не дать журналистам доступа к информации, которая могла бы помочь противнику. Тем не менее, как считает Питер Керри, это была серьезная ошибка генералов, которую они не повторили ни в бывшей Югославии, ни в Сомали, ни во время высадки войск на Гаити. Там журналисты обладали, по сути дела, полной свободой передвижения и общения с войсками.

Военные, как правило, устанавливают свои нормы поведения или функционирования журналистов в зонах их ответственности во время ведения боевых действий. Они могут заставить журналистов получить пропуск, аккредитацию, потребовать от них находиться в одном месте. Все это может оправдываться, скажем, необходимостью предохранения этих тайн, либо обеспечением безопасности работы репортеров. Резоны для запретов могут быть разнообразными. Решение о том, как себя повести в такой ситуации, остается за журналистом. Он может покинуть зону ответственности армии и действовать по своему усмотрению, либо попытаться добыть информацию вопреки армейским запретам. Во многом свобода действий журналиста, освещающего конфликтные ситуации, зависит от уровня демократичности государства, где ему приходится работать. Если эти ограничения введены армией, то корреспондент может рассчитывать на то, что ему нечего опасаться со стороны центральных властей, что обвинения, которые могут ему вменяться военными, не имеют законной силы, естественно, если журналист не уличен в шпионаже или ином серьезном преступлении. Все хорошие журналисты, которых я знаю, - говорит Питер Керри, - пытаются обойти навязываемые им правила игры.

Вопрос о взаимоотношениях журналистов с военными может рассматриваться и в другой плоскости. Получение

информации, разрешений на съемки и т.д. – эта задача решается, как правило, в штабах. Но еще необходимо передвигаться в зоне конфликта, находить общий язык с множеством военнослужащих на более простом уровне. Британские экс-спецназовцы Эндрю Кейн и Пол Браун, о которых уже упоминалось выше, искусственно создают “студентам” ту или иную проблему, которую необходимо решить самостоятельно. “Вы не знаете, что за солдат стоит на блокпосту, каково состояние его психики, пьян ли он... Но вам обязательно надо пройти на другую сторону. И как вы это сделаете?” - спрашивает Кейн. “Надо показать ему удостоверение журналиста”, - предложил свой вариант ответа один из коллег. Но лектор сразу же усложняет задачу: “А если он терпеть не может журналистов?!” “Прежде чем открыться, надо поговорить с солдатом, угостить сигаретой”, - предлагают ему. Кейн сразу оживляется: “Верно, но только сигарету следует предлагать ему не как взятку, а будто делишься по-братски. Можно еще пожать при встрече руку, посмотреть в глаза. Но только недолго, иначе он может оценить ваш взгляд как вызов. Надо расспросить его, как там, на той стороне, можно ли туда пройти... Кстати, ни в коем случае не стоит подходить к солдату в темное время суток и в темной однотонной одежде - примет за камуфляж. Все ваши телекамеры и фотоаппараты на расстоянии 150 метров могут принять за оружие, особенно если на объектив попадут солнечные лучи (такие же блики и у оптического прицела снайперской винтовки)”. Заодно Кейн рассказывает своим “курсантам” о строении мин, о том, как надо защищаться от взрывной волны, где прятаться во время бомбардировок и артобстрелов, советует, что делать при применении химического оружия. Доктор Браун в это время учит журналистов перевязывать раны и бороться с инфекционными заболеваниями, обеззараживать воду и пищевые продукты.

Выезд-2

Выше уже говорилось о необходимости иметь при себе необходимый набор документов. Важным является наличие паспорта – во многих ситуациях представители правоохранительных органов придадут ему большее значение, нежели редакционному

удостоверению или аккредитационной карточке. В паспорте имеется штамп о прописке, образец паспорта конкретному милиционеру хорошо известен (в отличие от удостоверений и карточек), все это может оказаться более убедительным при необходимости идентифицировать вашу личность при какой-либо проверке. Имея какие-либо документы, относящиеся к противоборствующей стороне, будьте осторожны. Это может вызвать массу подозрений, вас могут задержать. В итоге-то все, конечно, выяснится, но времени вы потеряете немало.

Неоднозначен ответ на вопрос о том, как лучше быть одетым. Часто можно встретить суждение о том, что журналист ни в коем случае не должен надевать военную форму. Есть, например, мнение, что если вас видели в военной форме на одной из сторон, вы потом уже никогда никому ничего не докажете. Это не так. Во-первых, данное размышление берет во главу угла тот редкий случай, когда на коротком отрезке времени один и тот же журналист работает по обе стороны конфликта. Такое случается очень нечасто. Во-вторых, во всех постсоветских странах отдельные элементы военной формы (тот же камуфляж) слишком часто носят гражданские лица. Другая крайняя точка зрения - уже в пользу камуфляжа - это будет вызывать доверие среди военных. Думается, что в сознании людей военная форма без знаков различия уже перестала являться доказательством принадлежности к военным. Тот же одетый вами камуфляж при работе среди людей военных будет способствовать тому, чтобы вы меньше выделялись. Известно, что для снайпера, отслеживающего цель, человек, выделяющийся из окружающих, подсознательно более привлекателен. Другое дело, например, что во многих военных формированиях, например, в Афганистане, камуфляж часто бывает доступен только для командиров. И здесь вы, в своем камуфляже, можете стать достойной мишенью для снайпера уже с другой стороны. Вряд ли можно найти какие-либо этические принципы, основываясь на которых можно было бы регламентировать правила ношения камуфляжа. Например, в Таджикистане правоохранительные органы в городах достаточно внимательно следят за исполнением президентской директивы, согласно которой запрещено ношение элементов военной формы тем, кто не имеет на это права. Впрочем, те же

таджикские милиционеры следят за исполнением этого указания преимущественно в отношении приезжих. Так что здесь ваша форма может стать причиной потерь большого количества времени, нервов и, возможно, денег.

Другими словами, оденьтесь соответственно практическим соображениям. Иногда целесообразно смешаться с толпой, иногда бывает полезно в толпе выделяться. Поступайте не в соответствии с догмами, а творчески оцените ситуацию.

Иногда журналистам, выезжающим в “горячие точки”, рекомендуют не брать с собой предметов, которые ассоциируются со шпионским ремеслом: биноклей и каких-либо приборов с антеннами. Думается, что в большинстве случаев эта рекомендация излишня. В современной журналистской практике используется немалое количество различной аппаратуры, в том числе, например, спутниковые телефоны. Если вы работаете корреспондентом информационного агентства и первое условие вашей работы – оперативность, без этого прибора вам обойтись будет трудно. Другое дело, что при пересечении границ, на различных таможенных и других контрольных постах вам не повредят документы, подтверждающие происхождение той или иной аппаратуры и ваше право на пользование ею.

Говоря о подготовке к выезду, нелишне будет упомянуть об оборудовании для работы. Если речь идет о телевизионной съемочной группе, то постарайтесь четко определиться в вопросе о зарядке аккумуляторов для вашей камеры. Зарядное устройство должно быть с собой обязательно, но будет ли возможность подключиться к электросети, достаточно ли будет напряжения в сети, совпадет ли частота тока и т.д.? Подумайте о дополнительных сполна заряженных аккумуляторах, попробуйте рассчитать, на какое время съемок у вас есть запас. Подумайте и об НЗ, мало ли что может произойти? На то она и “горячая точка”...

Сказанное относится и к радиокорреспондентам, имеющим с собой аппаратуру для записи. Проще газетчикам, но запас кассет и батареек для диктофона и фотоаппарата, а также фотопленок, необходим. Старайтесь не рассчитывать на пополнение запасов на месте, неизвестно, каково будет качество всех этих предметов. Если же вы едете в незнакомое место, то неизвестно – будет ли возможность купить.

В зависимости от продолжительности командировки, ее характера, местности и т.д., можно упомянуть ряд полезных предметов. Это электрический фонарик и термос, фляжка для воды и спальный мешок, электрокипятильник и бритвенные принадлежности, это то или иное количество запасной одежды и т.д. Что брать, а что не брать, решайте в каждом отдельном случае.

Другое дело – аптечка, которая должна содержать набор, необходимый для оказания неотложной медицинской помощи. Наиболее употребимые из медикаментов (например, анальгетики) возьмите с запасом, который может пригодиться даже не вам, а кому-то из встретившихся вам в командировке людей.

Для лучшего понимания происходящего, да и для собственной ориентации в пространстве, можно взять с собой топографическую карту местности. Вот только обратите внимание на ее масштаб. То, что рассекречено в Кыргызстане, может являться секретным в Узбекистане и, оказавшись на узбекистанской территории, вы рискуете быть заподозренным в шпионаже или иметь иные неприятности.

На месте

Всех ситуаций предусмотреть нельзя. Некоторые можно.

Для работы в зоне конфликта важнейшее значение имеет транспорт. И если при необходимости полета вы не имеете возможности выбирать самолет или вертолет, то с автотранспортом легче. Впрочем, попутный автотранспорт – это как дареный конь, которому в зубы не заглядывают. Спасибо и за то, что есть. Если же вы, к примеру, арендуете машину, то помимо общих характеристик (состояние машины, вместимость и т.д.) есть и специфический момент. Очень неудобны оказываются двухдверные легковые машины, например “Нива”. В непрогнозируемой экстремальной обстановке (бомбежка, обстрел и т.д.) люди, располагающиеся на заднем сиденье, машину быстро покинуть не смогут. Большое значение имеет личность водителя. В самом худшем случае он может организовать для вас захват в заложники. Менее тяжелый результат – низкий профессионализм шофера. Глядеть в даль, сидя на обочине у сломанной машины без надежды ее починить, в то время, когда

где-то происходят события, - перспектива не столь мрачная, как плен, но также не из веселых. Важно, чтобы с водителем наладился межличностный контакт: неизвестно куда и сколько вам придется ехать (может быть, намного дальше и больше, чем собирались) и взаимопонимание здесь вреда не принесет.

Стремление к объективности

Не бывает журналистики стопроцентно объективной и беспристрастной, как не бывает журналистики независимой без изъянов. Другое дело, что объективность, беспристрастность и независимость – это те идеалы, к которым нужно и можно стремиться.

При освещении вооруженного конфликта (как и любого социального конфликта, любой ситуации противостояния) идеальным для СМИ является отражение позиций обеих сторон конфликта. Этот же принцип должен распространяться и на информацию. Ярких примеров несоблюдения этого принципа в нашей постсоветской истории немало. К примеру, практически все средства массовой информации стран СНГ в ходе гражданской войны в Таджикистане придерживались позиций только одной, правительственной стороны, никак не отражая точку зрения на события оппозиции. В российских СМИ, особенно телевизионных, эта тенденция сохранилась и в последующий период. В результате эти СМИ оказывают правительству Таджикистана медвежью услугу, регулярно вызывая своими публикациями раздражение представителей оппозиции и поддерживающей оппозицию части населения. Понятно, что это мало способствует развитию процесса национального примирения в республике. Другая крайность проявилась в ходе первой чеченской кампании в России. Ввиду того, что командование федеральной войсковой группировки не всегда и не в должной степени оказывалось готово предоставить журналистам исчерпывающую информацию о развитии событий, журналисты были вынуждены искать иные источники информации. Перехватив инициативу, главным и едва ли не основным источником информации для журналистов, работавших непосредственно в республике (использование сообщений агентств и других вторичных

источников московскими редакциями не в счет), стала чеченская сторона. Понятно, что это обстоятельство создавало немало перекосов в формировании у зрительской и читающей аудитории общей информационной картины происходящего ан Северном Кавказе. Ситуация диаметрально изменилась во второй чеченской кампании и можно, вероятно, предполагать, что и здесь общая картина далека от идеально объективной.

В то же время, обращаясь к опыту российских СМИ, можно вспомнить то, как в свое время некоторыми московскими СМИ освещался конфликт в Нагорном Карабахе. Многие редакции находили способы показать этот конфликт с двух точек зрения: как армянской, так и азербайджанской. Если редакция имела, скажем, материал своего корреспондента из Армении, то из Азербайджана, где корреспондента по каким-то причинам не было, заказывался материал местным журналистам.

Подобный подход был бы, наверное, полезен и в освещении событий в Кыргызстане, связанных с экспансией Исламского движения Узбекистана. Два года событий показывают, что со стороны СМИ Кыргызстана подобных попыток сделано не было. И речь идет не только о том, чтобы предоставить эфир или газетные полосы боевикам ИДУ (что, кстати, имело место в 1999 году). Не секрет, что события на юге Кыргызстана вызвали немало противоречий между Кыргызстаном и Таджикистаном. Имея в виду стремление к объективности, журналисты кыргызстанских СМИ могли бы поставить перед собой задачу и отражать каким-то образом и мнение таджикской стороны. Это относится в значительной мере и к Узбекистану. Ограниченные возможности кыргызстанских масс-медиа не могут здесь быть оправданием бездействия. Вовсе не обязательно ехать в дорогостоящую командировку в Душанбе или Ташкент. Помочь здесь может тот же background, мнение душанбинских или ташкентских официальных лиц в интернете можно найти не на одном сайте. Есть, кстати, свои WEB-страницы и у ИДУ, и у других радикальных группировок, и для background'a заглянуть на них будет совсем не лишне.

Журналисты и международное гуманитарное право

Журналисты, профессиональный долг которых – находиться там, где происходит вооруженное столкновение, и принимать непосредственное участие в освещении этих событий нормами международного гуманитарного права (МГП) рассматриваются как гражданское население и лица, которые оказались на территории вооруженного конфликта. Нормы МГП говорят о том, что гражданские лица могут потерять право на защиту, предоставляемую МГП, если они вступают в вооруженные формирования, если они берут в руки оружие и даже если они находятся рядом с различными военными объектами, поскольку в этом случае никто не сможет гарантировать им жизнь, так как военные объекты будут подвергаться нападению в первую очередь.

Главной международной гуманитарной организацией, к чьим функциям относится контроль над соблюдением норм МГП, является Международный Комитет Красного Креста (Полумесяца). Наряду с МККК в зонах вооруженных конфликтов часто работают и другие международные организации, с которыми приходится сталкиваться журналистам. Это миротворческие силы ООН, это Организация безопасности и сотрудничества в Европе – ОБСЕ, это такие неправительственные международные гуманитарные организации как “Врачи без границ”, “Международная амнистия”, “Репортеры без границ”, миссии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и ряд других неправительственных организаций, цель которых – оказать содействие в первую очередь гражданскому населению, которое вовлекается в вооруженный конфликт.

Существует несколько видов защиты, предоставляемой МГП журналистам. Статья 79 Дополнительного протокола № 1 регламентирует защиту, предоставляемую журналистам. Следует обратить внимание на первый и второй параграфы данной статьи, которая говорит о предоставлении защиты журналистам как гражданским лицам. Дело в том, что после второй мировой войны ООН со своей стороны предлагала установить определенные положения о защите журналистов. В частности, ООН предлагала

сделать специальные опознавательные знаки для журналистов, ввести определенный учет журналистов, создать базу данных, создать международную организацию, которая могла бы регулировать направление журналистов в различные “горячие точки”.

Однако сами журналисты, многие международные журналистские организации выступили против инициатив ООН. Одной из причин, почему журналисты были против такой защиты, являлось опасение, что подобная защита на самом деле будет определенным инструментом давления на журналистов, будет препятствовать их профессиональной работе в зоне вооруженных конфликтов. Надо сказать, что эти опасения были небезосновательны, поскольку огромное количество примеров на международном уровне подтверждали, что осуществлялись попытки не допускать журналистов к освещению тех или иных проблем, связанных с вооруженным конфликтом.

Скажем больше, для любых военачальников, для любых руководителей вооруженных формирований, которые вовлечены в конфликт, главная цель – не допустить журналистов в те места, где проводятся боевые операции. Почему? Журналисты могут увидеть то, что военные как раз не хотели бы показывать мировому сообществу, а именно – неизбирательный характер проведения боевых действий, нарушение норм МГП, уничтожение гражданского населения и многие другие действия, за которые, в принципе, необходимо нести правовую ответственность. Поэтому каждый политик, каждый военачальник, который участвует в вооруженном конфликте, ставит своей задачей не допустить туда журналистов. Тем не менее, журналисты настояли на том, чтобы эти специальные методы по защите журналистов не были приняты. Журналисты также посчитали, что специальные опознавательные знаки, предлагавшиеся ООН, станут наоборот, привлекать внимание снайперов, внимание определенных сил, которые будут стремиться уничтожить в первую очередь именно журналистов. И в этом был определенный резон.

Под воздействием многих международных журналистских организаций такие положения о специальной защите для журналистов не были приняты. Единственное, что сегодня реально предоставляет защиту журналистам в зоне вооруженного конфликта, это нормы МГП, которые говорят о том, что журналисту оказывается защита.

как и любому гражданскому лицу. Таким образом, на журналиста распространяются все те нормы МГП, которые бы распространялись на каждое гражданское лицо. То есть если журналист захватывается в плен, ему должна быть обязательно предоставлена защита, судебные гарантии, что при первой возможности он должен быть выдан тому государству, которому он принадлежит, и многие другие положения.

Многие журналисты на практике порой забывают об ином положении МГП, которое указывает, что журналист утрачивает право на защиту как гражданское лицо, если он становится комбатантом, то есть начинает принимать участие в вооруженных действиях, или находится рядом с военными объектами. Порой военное командование предлагает помощь журналисту, говорит, например, садись в наш бронетранспортер, вместе доедем из одной точки в другую. Но потом этот бронетранспортер попадает в засаду, и, естественно, никто не будет разбираться, журналист находился в этом бронетранспортере или военнослужащий. Скорее всего, журналист будет уничтожен вместе с другими комбатантами. То же самое может быть отнесено и к желанию журналистов использовать военную форму, камуфляж, о чем уже говорилось выше. С точки зрения международного права, это дает лишний повод принять журналиста за обычного военнослужащего со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Чрезвычайно важно следующее условие – в любом случае не разрешается журналисту брать в руки оружие, если он начинает помогать той или иной вооруженной группировке. Международным гуманитарным правом в такой ситуации он квалифицируется уже не как журналист, а как военнослужащий, который в данном случае занимается не своей прямой обязанностью, а становится участником вооруженного формирования.

Следующий вопрос, который тоже очень актуален и злободневен сегодня, – это свобода перемещения журналиста в зоне вооруженного конфликта. Может ли, например, журналист просто приехать в зону боевых действий, свободно перемещаться там, собирать информацию? Каждое командование пытается установить на этот счет какие-то ограничения: или вводит комендантский час, или специальные пропуска – делается все для того, чтобы посторонний не присутствовал там, где он может увидеть то, что ему

не хотят показывать. Это тоже вносит определенные сложности в работу журналиста в зоне конфликта, в применение положений МГП о защите журналиста как гражданского лица. Многие вооруженные формирования, например, требуют от журналиста проходить процедуру аккредитации, то есть аккредитоваться при том или ином штабе, при той или иной политической группе или при той или иной армии. Для чего? Опять-таки, для того, чтобы контролировать журналиста. Наконец, вопрос, который тоже становится крайне актуальным сегодня – это обвинение журналистов в шпионаже. Например, чеченский конфликт оставил огромное количество свидетельств, когда самое частое обвинение, которое делалось в адрес журналистов, – обвинение в шпионской, разведывательной деятельности.

Статья 79, “Меры по защите журналистов”, гласит: “Журналист, находящийся в опасной командировке в районе вооруженного конфликта, будучи гражданским лицом, пользуется в полном объеме защитой, предоставляемой международным гуманитарным правом гражданским лицам”. Существует так называемое удостоверение журналиста, находящегося в опасной командировке. Это удостоверение, считается общепризнанным международным документом и позволяет идентифицировать личность журналиста в зоне вооруженного конфликта. Международные гуманитарные организации рекомендуют журналистам перед тем, как отправляться в зону вооруженного конфликта, оформлять данное удостоверение. Его можно получить в различных журналистских организациях или в международных гуманитарных организациях для того, чтобы легче было понять, что это именно журналист, а не шпион, разведчик, который занимается не своими прямыми обязанностями. Впрочем, о применении данной формы идентификации журналистов на территории стран СНГ ничего не известно.

Важный вопрос, который требует освещения в связи с МГП. Это вопрос об использовании новой современной техники для сбора и передачи информации. Вряд ли у кого вызывает сомнения констатация того факта, что мы давно уже живем в эпохе информационных, психологических войн. Существует масса примеров, когда сообщение оказывалось способно привести к огромным жертвам, создать атмосферу паники.

Этого же можно достигнуть и с помощью более совершенных средств сбора и передачи информации, которые по своей силе воздействия могут вызвать большие последствия, чем, скажем, прямое применение обычных вооружений. Все это является существенным вопросом и во многом, приведет к тому, что и Женевские конвенции, и Гаагские конвенции будут, вероятно, в скором времени века пересмотрены и дополнены специальными положениями, которые будут регулировать именно применение информационных и психологических средств ведения войны. В качестве примера можно рассказать и об одном техническом изобретении, которое применяется уже на практике, в частности, журналистами телекомпании “Би-би-си” – одной из ведущих мировых информационных служб, которая освещает события в различных “горячих точках”. Речь идет о портативных телевизионных камерах, совмещенных с портативной спутниковой антенной. В данном случае такая камера вместе с антенной позволяет телеоператору вести прямые телевизионные трансляции непосредственно из зоны боевых действий. Портативная спутниковая антенна позволяет ее установить (спрятать) за каким-либо естественным укрытием, и телеоператор вести прямую трансляцию непосредственно с линии фронта. Можно только представить, какой психологический эффект это способно оказать, к каким привести последствиям!

Многие специалисты сегодня очень серьезно исследуют такое явление, как “эффект CNN”. Что это значит? Прямые трансляции, организуемые этой компанией из зоны боевых действий, оказывают воздействие на политиков, на тех, кто принимает решения. И порой характер этих решений не всегда правильный, поспешный, решения принимаются под воздействием телевизионного изображения. Таким образом, у политики очень лимитировано сегодня время на принятие адекватного решения, на то, чтобы правильно реагировать на ту или иную ситуацию. И порой политики или те, кто отвечают за те или иные решения, могут допускать серьезные ошибки, и в связи с этим встает вопрос у исследователей, какое значение этот эффект может оказать на будущее не только какой-то отдельной страны, но и на будущее планеты и характер вооруженных конфликтов?

II. ЧАСТНЫЕ СИТУАЦИИ И СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Чувство страха

Те, кто утверждают, что не имеют чувства страха, обманывают только самих себя. Ощущение страха, появляющееся в момент опасности у человека - естественное чувство, вытекающее из инстинкта самосохранения, организм подает сигнал тревоги в опасной ситуации, страх является отражением этого сигнала в вашем сознании. Если этого не происходит, значит в организме не все в порядке.

Страх в значительной степени бывает полезен. Он мобилизует физические силы, ускоряет работу мозга, концентрирует внимание, иначе говоря - помогает находить решение и выходить даже из тупиковой на первый взгляд ситуации. В некоторых случаях отсутствие чувства страха означает отсутствие воображения и, следовательно, неспособность человека к тому, чтобы оценить опасность. Наоборот, те, кто обладает пылким воображением, могут часто испытывать это ощущение неадекватно опасности. На почве страха могут появляться беспокойство, трепет, слабость, бессилие, неподвижность. Это состояние часто сопровождается нарушениями вегетативной нервной системы или же истерической реакцией, которая характеризуется неясностью суждений и неспособностью к действиям. Отсутствие ясности в оценке ситуации влечет за собой состояние безвыходности и отказ от сопротивления. Человек, охваченный паникой, может быстро вовлечь в подобное состояние и окружающих. Подобное поведение лишено какого-либо здравого смысла. Это примитивный инстинкт, характеризующийся криком: "Спасайся, кто может!" Люди, охваченные паникой, полностью теряют индивидуальные качества, достоинство превращаются в составную часть толпы, разрушительной массы, неспособной контролировать свои действия.

Средства борьбы с паникой разнообразны. Это могут быть убеждение или категорический приказ, объяснение несущественности опасности или же использование силы.

Закономерности развития человеческой психики таковы,

что страх, ставший постоянным состоянием, затем превращается в подлость.

Как преодолеть эти трудности? Человек должен верить во что-то высшее, или в себя самого, или в правоту, важность, необходимость того, что он делает. Мотивация собственных поступков должна стать тем импульсом, который помогает преодолевать трудности. Опыт, предыдущие испытания, прожитая жизнь могут придать человеку силы. Для выживания необходимо быть всегда психологически подготовленным. Такой человек находится в лучших условиях, и с ним не случится ничего плохого. В чрезвычайной обстановке важно, чтобы вы были в состоянии:

- принимать быстрые решения;
- уметь импровизировать;
- постоянно и непрерывно контролировать самого себя;
- уметь различать опасность;
- уметь распознавать людей;
- быть независимым и самостоятельным;
- быть твердым и решительным, даже жестоким, когда это потребуется, но уметь подчиняться, если необходимо;
- определять и знать свои возможности и не падать духом;
- в любой ситуации пытаться найти выход.

Никогда не сдавайтесь, ставка в игре – жизнь и она слишком уж высока, чтобы просто уступить, не испробовав все возможные средства.

Плен и похищение

По данным RSF, в 1999 году в мире оказались в заложниках 34 журналиста. В Сьерра-Леоне сторонники объединенного революционного фронта пытались, таким образом, привлечь на свою сторону 15 журналистов. В Колумбии вооруженные группировки сделали кражу журналистов одним из своих промыслов. Правда, ни одна страна в мире не может здесь сравниться с Чечней, побившей

все печальные рекорды.

Поскольку это явление уже является реальией, нелишне о нем поговорить. Вернемся на время к уже знакомым британским экс-спецназовцам. Особое внимание Кейн уделяет теме похищения журналистов. Он верно подмечает, что у всех похищений есть свои национальные особенности. Однако, в то же время, все они имеют шесть общих фаз: 1) выбор объекта похищения; 2) разведка, слежка; 3) захват; 4) плен; 5) переговоры; 6) выкуп. Кейн считает, что очень многое во время похищения зависит от журналиста. “Если вы будете держаться от пистолета похитителя на расстоянии не менее десяти метров, есть шанс, что он промахнется, и самое важное - вы сохраните свое влияние на ситуацию. Если же подойдете слишком близко, контроль над ситуацией полностью перейдет к нему. Этот тезис теряет свое значение, если у похитителя будет автомат. Нечто аналогичное может произойти и в случае, если вы упадете на колени, начнете закатывать истерики, - поучает Кейн. - Если вас сразу не убили, значит, надо успокоиться: они хотят получить за вас выкуп либо на кого-то обменять. Сидя в заключении, надо заниматься физкультурой и думать только о хорошем или о боге. Есть во время заключения стоит не спеша - в этом случае пищеварительная система будет работать медленнее, и чувство голода придет к вам не так быстро”. Бывший спецназовец советует найти контакт с похитителями. Для этого, к примеру, следует заговорить с ними, попросить о самом элементарном, например, принести зубную щетку, газету. Если они выполняют просьбу, можно говорить о первой вашей победе: ведь они пошли на уступки.

Захват журналистов может иметь и цель, связанную с профессией: современная история знает факты, когда журналистов брали в заложники с тем, чтобы через них донести до общественного мнения какую-то информацию.

Отсутствие привычного общения, изоляция, дефицит информации (в том числе – о том, что предпринимается для освобождения и предпринимается ли) угнетают психику очень серьезно. Корреспонденты “Радио России” Юрий Архипов и Николай Мамулашвили, проведенные в качестве заложников в Чечне весной 1997 года около трех месяцев, рассказывали, что этот фактор действовал более угнетающе, чем, к примеру, недостаточное питание или какие-то бытовые неудобства. Не случайно, односторонний номер

в гостинице – во благо, но одиночная камера для заключенного – страшное наказание.

Но и эта ситуация вовсе не безнадежна для интеллектуала. Воспользуйтесь покоем для приведения в порядок знаний, идей, самоорганизации. Займитесь йогой. Если еды хватает - тренируйте мускулы. Займитесь сознательным раздвоением своей личности, не дожидаясь, пока она раздвоится сама в результате шизофрении. Вариантов много: Я - энтузиаст и Я - циник, Я - Христос и Я - дьявол и т.д. Если скучно - утройтесь, учетверитесь.

Начинайте думать вслух. Это когда-нибудь начнется само собой, но вы опередите события в порядке профилактики психических нарушений. Невозможность писать является великолепным поводом для тренировок памяти. Потенции у памяти колоссальные. Можно отлично удержать в голове не одну большую теорию. Вспомните в качестве примера М.В.Фрунзе, занимавшегося изучением языков в камере в ожидании исполнения приговора к смертной казни.

Конечно, депрессии, скорее всего, избежать удастся вряд ли. Депрессия всегда является результатом неудач, потерь, совокупности мелких неприятностей, отсутствия успеха – другими словами, когда “все плохо”. В таком состоянии может сформироваться суицидальное настроение, то есть, мысль о самоубийстве. На этот случай установите для себя правило: всегда по возможности оттягивать принятие решений, по принципу “утро вечера мудренее”. Появятся новые идеи, изменятся обстоятельства, придет хороший совет. Учитывайте: любое поражение, любая тяжелая потеря эмоционально переживаются только первые три дня. Потом человеческие эмоции начинают уступать место рациональному мышлению. Наберитесь сил на три дня. Если не хочется жить, проведите ревизию тех радостей, которые для вас еще могут оказаться доступны. Их может набраться достаточно, чтобы оправдать ваше существование. Если у вас есть враги, подумайте, как они будут обрадованы вашим бездарным концом. Если вы всю жизнь не отваживались на какой-то решительный поступок, совершите его “под занавес”. Это может вернуть вам волю.

Психические проблемы в критических ситуациях

Не существует четких различий между психически здоровыми людьми и психически больными. К любой из этих групп относите себя с осторожностью. Моралист и максималист может сойти с ума сам по себе – без серьезных потрясений извне. Это иногда случается от излишней склонности к самоанализу и от столкновения мечты с действительностью.

Настоящий интеллеktуал (а не просто обладатель диплома) – может тронуться умом только в экстремальной ситуации, когда исчерпываются возможности его сознательно развитых психических защитных механизмов.

Эти механизмы таковы:

- вера в неизбежный “счастливый конец”, как это бывает в мелодрамах;
- отсутствие боязни смерти (“смерть - однократный акт, после которого не будет никаких ощущений”);
- способность к волевому усилию;
- уловки для интеллекта при монотонной физической работе (“дорогу осилит идущий”);
- мечты (основные и запасные);
- недоверие;
- цинизм;
- настроенность на подвиг (не на самопожертвование);
- привычка смеяться, в том числе над собой.

При неожиданном повороте событий, когда гибель может уже представляться неизбежной, единственная стопроцентная опасность состоит в том, что вы можете впасть в состояние апатии, как заглатываемый удавом кролик. История крупных аварий и катастроф изобилует примерами, когда люди погибали лишь оттого, что слишком быстро теряли надежду и ничего не предпринимали для своего спасения. Спасение состоит в том, чтобы заранее настроиться на восприятие критической ситуации как вашего собственного долгожданного шанса стать героем. Заставьте себя испытывать

душевный подъем. Ведите себя так, чтобы потом не стыдно было вспоминать.

Анализ критических ситуаций показывает: медленно нарастающая опасность тревогу не возбуждает. Например, многие люди даже упрямятся, когда службы спасения выселяют их из опасных районов.

Небольшой стресс в критической ситуации помогает соображать, сильный - мешает. Может нарушиться восприятие времени: время как бы растягивается. Может произойти раздвоение личности: одна половина думает и действует, а другая на все это смотрит и ужасается ("глаза боятся - руки делают"). В этой другой половине человек видит себя как бы со стороны, вспоминает картинки из своей жизни.

Сильный страх испытывается, когда еще не наступило состояние раздвоения личности и когда оно уже прошло. Раздвоение - это компенсация страха, дистанцирование от него. Срабатывают самые сильные привычки, подавляя все остальные привычки и приобретенные знания.

Последствия критических ситуаций

Как правило, у людей, переживших катастрофу или сходную по нагрузке на психику ситуацию, начинаются нарушения психики: бессонница, апатия, боязнь, кошмары, потеря аппетита, импотенция. Изменения чаще начинаются не сразу после катастрофы, а через несколько месяцев. Эти нарушения обратимы. Очень помогает общение с людьми, которым можно открыто рассказать о своих переживаниях.

Занимайтесь тренировками самообладания. Не проверив свое самообладание хотя бы в тренировках, вы не можете быть в нем уверены. Страх, гнев, ажиотаж - коварные эмоции. Научитесь распознавать их начало. Мысленно моделируйте ситуации, в которых они могут быть вызваны. Придумывайте себе формулы самовнушения и насыщайте их ассоциациями. Например: "Я не боюсь смерти, потому что после нее не будет ничего". Или: "Мне умирать не страшно, потому что душа все равно бессмертна". Это уже в зависимости от индивидуальных убеждений.

Не испытывайте чужие нервы вместо собственных. Иногда устраивайте себе следующую тренировку - переживайте мысленно разные тяжелые ситуации: пожар на самолете, встречу с грабителем, драку в ресторане и пр.

В трудностях помогает держаться надежда на лучшее. Имейте запасные мечты на случай провала основной. Не ставьте все на одну карту: двигайтесь в нескольких направлениях, только старайтесь не разбрасываться.

Толпа, митинг

Большинство социальных психологов сходятся во мнении, что толпа - это особый биологический организм. Он действует по своим законам и не всегда учитывает интересы отдельных составляющих, в том числе и их сохранность. Очень часто толпа становится опаснее стихийного бедствия или аварии, которые ее образовали. В то же время, большое скопление людей бывает связано, как правило, с каким-либо общественно значимым событием (тем более митинг) и нахождение там журналистов, их работа в этой среде являются оправданными и даже необходимыми. Зигмунд Фрейд утверждает, что массовая психология, поведение толпы легко объясняются, если принять за постулат, что характер мышления отдельного человека в толпе есть атавизм, оставшийся от первобытного существования.

Исследования Е.Карантели (США) показывают следующие характерные черты паники:

- паническое бегство всегда направлено в сторону от опасности (не делается никаких попыток противодействия);
 - направление бегства при панике не является случайным (выбор - за знакомой дорогой или за той, по которой бегут другие);
 - по своему характеру паническое бегство асоциально (самые сильные связи могут быть прерваны: мать может бросить ребенка, муж - жену и т.д.), а люди становятся неожиданным источником опасности друг для друга;
 - человек, охваченный паникой, всегда верит, что обстановка крайне опасна (паническое бегство прекращается, когда человек думает, что оказался вне опасной зоны);
-

- человек, охваченный паникой, плохо соображает, хотя полностью его действия логики не лишены. Проблема скорее в том, что он не ищет альтернативных решений и не видит последствий своего решения, иногда главных, как в типичном для пожаров случае: прыжке с большой высоты.

Основная психологическая картина толпы выглядит так:

- снижение интеллектуального начала и повышение эмоционального; резкий рост внушаемости и снижение способности независимому мышлению, (Гитлер отметил это афоризмом: “Заприте свое сердце, а ключ отдайте мне”);

- толпе требуется лидер или объект ненависти, которому она с наслаждением будет подчиняться или громить;

- толпа способна как на страшную жестокость, так и самопожертвование, в том числе по отношению к самому лидеру;

- толпа быстро выдыхается, добившись чего-то. Разделенные на группы люди быстро приходят в себя и меняют свое поведение и оценку происходящего;

- в жизни уличной (особенно политико-социальной) толпы очень важны такие элементы, как первый камень в витрину и первая кровь. Эти ступени могут вывести толпу на принципиально иной уровень опасности, где коллективная безответственность превращает каждого члена толпы в преступника. Из такой толпы надо немедленно уходить.

Как уцелеть в толпе?

Лучшее правило - далеко ее обойти. Однако профессиональные обязанности не позволяют вам этого сделать. В этой ситуации хорошо бы суметь выполнить несколько правил, которые помогут вам минимизировать опасность. Ни в коем случае нельзя идти против толпы. Если толпа вас увлекла, старайтесь избегать и ее центра, и края - опасного соседства витрин, решеток, оград набережной и т.д. Уклоняйтесь от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен и деревьев, иначе вас могут просто раздавить, размазать. Не цепляйтесь ни за что руками - их могут сломать. Если есть возможность, застегнитесь. Высокие каблуки могут стоить вам

жизни, так же, как и развязавшийся шнурок. Если у вас что-то упало (что угодно), ни в коем случае не пробуйте поднять - жизнь дороже. В плотной толпе при правильном поведении вероятность упасть не так велика, как вероятность сдавливания. Поэтому защитите диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на груди. Еще один прием: упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу. Толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук.

Главная задача в толпе - не упасть. Но если вы все же упали, следует немедленно защитить голову руками и вставать. Это очень трудно, но может получиться, если вы примените такую технику: быстро подтянете к себе ноги, сгруппируетесь и рывком попытаетесь встать. С колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся - вас будут сбивать. Поэтому одной ногой надо упереться (полной подошвой) в землю и резко разогнуться, используя движение толпы. Но, повторяю, встать очень сложно, всегда эффективнее предварительные меры защиты. Это универсальное правило, кстати, полностью относится и к началу самой ситуации “толпа”.

Все изложенное относится к общим правилам. Вряд ли можно четко сформулировать особенности, связанные с вашим профессиональным статусом. Если вы не работаете в электронных СМИ (например, газетчик), другими словами – если у вас нет с собой съемочной или иной громоздкой аппаратуры, поставьте своей задачей собственное выживание. Если этого не случится, некому будет думать и о профессиональном долге. Сложнее телевизионщикам, имеющим камеру, штатив, иногда стремянку, поэтому и корреспондент, и оператор, еще до начала съемок должны постараться рассчитать оптимальные варианты местонахождения камеры с учетом интересов съемки и собственной безопасности. Оператор с включенной в режим записи камерой внутри толпы – это, чаще всего, напрасные потери времени, сил, энергии аккумуляторов, запаса видеопленки. Предпочтительными являются в данном случае точки, находящиеся на возвышении. Подумайте лишь о том, что это возвышение должно быть стационарным, устойчивым.

На концерте, митинге, на стадионе, заранее прикиньте, как вы будете выходить (вовсе не обязательно тем же путем, что вошли). Старайтесь не оказываться у сцены, раздевалки и т.д. - “в центре событий”. Избегайте стен (особенно стеклянных), перегородок, сетки и т.д. Трагедия на стадионе в Шеффилде (Англия)

показала: большинство из погибших было раздавлено толпой на заградительных сетках.

Если паника началась из-за террористического акта, не спешите своим движением усугублять беспорядок: не лишайте себя возможности оценить обстановку и принять верное решение. Для этого используйте приемы аутотренинга (если вы ими владеете, это никогда не помешает) и экспресс-релаксации. Вот простые приемы, из которых надо выбрать себе наиболее близкий:

1. Взгляните вверх, сделав при этом полный вдох и опуская глаза до уровня горизонта, плавно выдохните воздух, максимально освободив легкие и расслабив все мышцы. Ровное дыхание помогает ровному поведению. Сделайте несколько вдохов и выдохов.

2. Посмотрите на что-то голубое или представьте себе насыщенный голубой фон. Задумайтесь об этом на секунду.

3. Произнесите про себя очень твердо и уверенно: “Не два!” Это поможет сбить начинающийся эмоциональный сумбур. Также можно спросить себя, назвав по имени (лучше громко вслух), к примеру: “Коля, ты здесь?” И уверенно себе ответить: “Да! Я здесь!”.

4. Представьте себя телевизионной камерой, которая смотрит на все чуть сбоку и с высоты, оцените свою ситуацию как постороннюю - что бы вы делали на месте этого человека?

5. Измените чувство масштаба. Взгляните на вечные облака. Улыбнитесь через силу, сбейте страх неожиданной мыслью или воспоминанием.

6. Если толпа плотная, но неподвижная, из нее можно попробовать выбраться, используя психосоциальные приемы. Например, притвориться больным, пьяным, сумасшедшим, сделать вид, что вас тошнит и т.д. Короче говоря, надо заставить себя сохранять самообладание, быть информированным и импровизировать. Правда, этот прием не подходит телевизионщикам, которым опять-таки будет мешать видеокамера.

Митинги и демонстрации - принадлежность не только нашей жизни. Опыт многих поколений в разных странах позволил человечеству решить и эту проблему. Разумеется, учитывая общие схемы поведения, мы должны принимать во внимание и собственный - не такой уж малый к сегодняшнему дню опыт. Собираясь на митинг, следует знать, санкционирован ли он властями. Из этой информации

можно вывести прогноз возможного развития событий и постараться просчитать варианты своих возможных действий. Если митинг запрещен, то он часто превращается в экстремальную ситуацию еще до начала. Но даже если вы идете на санкционированный митинг, необходимо соблюсти минимальные правила безопасности.

Попав на митинг, нужно постоянно пользоваться важнейшим инструментом личной безопасности - прогнозом событий. Не теряйте из виду движение толпы, положение на флангах, маневры сил охраны порядка.

У митингов и демонстраций обычно есть своя география. Проанализируйте ее с самого начала. Вы должны знать, предполагается ли шествие или прорыв и куда, где стоит милиция, где наиболее опасные участки (стеклянные витрины, барьеры, железные ограды, мосты и т.д.). Мысленно попытайтесь составить карту митинга (вид сверху) с вероятными путями отхода и экстренного спасения.

Еще несколько рекомендаций:

1. Держитесь подальше от милиции: на нее часто бывает направлено недовольство толпы, что означает - летящие камни, бутылки, палки, возможны провокации. Не менее опасны и ответные действия.

2. Не стойте около мусорных контейнеров, урн, картонных коробок, детских колясок, чемоданов или сумок без хозяина: неизвестно, не взорвется ли то, что там лежит.

3. Не наступайте на кульки и пакеты.

4. Если это не вызвано серьезной рабочей необходимостью, не приближайтесь к агрессивно настроенным группам, выделяющимся обычно на митингах, не старайтесь попасть ближе к микрофону или трибуне: опыт показывает, что окраины митинга безопаснее, и отношения между людьми складываются там более разумно.

Если милиция начала операцию по рассеиванию или возникла стычка представителей охраны порядка с его нарушителями, а вы оказались поблизости, не теряйте спокойствия и контроля над собой.

Не исключено, что при разгоне митинга или демонстрации будут применены лакримогенные вещества (слезоточивые газы).

“Черемуха” распадается за 1,5-2 часа. На открытом воздухе смертельных ее концентраций создать невозможно, но вероятны отравления различной степени. Ваше счастье, если у вас на глазах контактные линзы. Рот и нос можно защитить платком, смоченным в любой жидкости. Но эти средства помогают лишь в первые минуты. Если глаза оказались поражены, надо быстро и часто моргать, чтобы слезы вымыли химическое средство. Есть и доступное “народное средство” - протереть глаза мочой. В любом случае, самое надежное - скорее покинуть место применения лакримогенных веществ, если у вас нет с собой противогаса.

Митинги и демонстрации – одно из важнейших средств манипулирования коллективным сознанием с успехом используется в наши дни самыми разными политическими силами. В массовых акциях особенно действенны: крайний популизм идей, простота лозунгов, требований, решений; психофизические приемы, призванные создать атмосферу общности, объединить толпу (коллективные покачивания, скандирование коротких лозунгов - иногда по очереди двумя частями толпы, общее пение, хлопки, прыжки на месте и т.д.); внушение уверенности в сегодняшней победе (фактом “победы” может ощущаться как совместное преодоление каких-либо препятствий, например, запрет, так и сам митинг: “Мы собрались!” или “Нас собралось так много!”). Существует мнение, что крупная плотная группа людей представляет собой особый гигантский организм, где отдельный человек почти не принадлежит себе. Здесь практически полностью отключаются анализаторские функции психики индивидуума и, напротив, резко возрастает эмоциональная оценка реакций: от ярко выраженной ненависти к “чужим” - идеям, людям - до почти слезной любви к “своим”. Потенциальная разрушительная энергия митинга без преувеличения может сравниться с энергией землетрясения или цунами. Соответственной должна быть и защита психики. После митинга обычно встает вопрос о количестве его участников. Для ориентировки можно пользоваться таким расчетом: количество людей на одном квадратном метре площади. Летом это обычно не более трех человек, зимой 1-2 человека. У трибун плотность выше, далее уменьшается до 1 человека на два квадратных метра.

Отдельным вопросом необходимо оговорить отношения митингующей толпы и журналистов. В первую очередь

– телевизионщиков, чья профессиональная принадлежность очевидна. Поскольку любой митинг является актом, направленным на формирование общественного сознания в нужном организаторам направлении, понятно, что интерес к представителям прессы будет проявляться многократно. Более того, опыт показывает, что съемочная телевизионная группа становится мощным катализатором развития митинговой стихии. Нередки случаи (а точнее, чаще всего именно так и бывает), когда и митинг-то собирается из расчета на интерес СМИ и последующее освещение в прессе. Известна, например, ситуация в Грозном на одном из этапов первой чеченской кампании. У полуразрушенного здания бывшей резиденции Дудаева в течение целых дней буквально “дежурила” группа людей. Как только на это место подъезжали журналисты (например, снять здание резиденции), по команде “дежурных” из соседних строений сбегалось несколько сотен людей с флагами и транспарантами, начинались речи ораторов, скандирование лозунгов и т.п., другими словами, работа на камеру. Вряд ли можно было считать эти съемки объективными, а заодно журналисты неосознанно помогали поддерживать общую атмосферу нестабильности в городе. Вообще, в толпе видеокамера в подавляющем большинстве случаев действует как красная тряпка на быка. Серьезная опасность существует в том случае, если участники митинга имеют какие-то основания быть недовольными прессой. Например, характером освещения в СМИ каких-либо предшествующих событий. Может быть так, что разъяренной толпе не удастся даже доказать, что вы – из другой телекомпании...

Ученые из Дрезденского технологического университета создали объективную модель движения толпы в панической ситуации, заложив в компьютерную модель такие параметры, как расстояния, размеры и скорости движения вместо эмоциональных характеристик. “Мы считаем, что представленная модель наилучшим образом подходит для моделирования ситуации паники, когда люди в толпе перестают осознавать свои действия” – говорит профессор Дрезденского Технологического Университета Дирк Хелбинг. Компьютер свидетельствует: при возникновении паники скорость перемещения людей увеличивается из-за того, что каждый стремится быстрее покинуть свое место. Ученые утверждают, что в случае

возникновения паники, единственный способ выжить - это не идти на поводу у толпы, вырабатывать индивидуальное решение.

Взрыв на улице

Какой характер носят террористические акты в нашей сегодняшней действительности?

Чаще всего они не имеют прямого отношения к политике. Как правило, это акции устрашения, убийства или конкурентная война, направленная против конкретных лиц. Арсенал средств богатый - от самодельных устройств до гранат Ф-1, РГД-5, противотанковых мин или гранатомета одноразового пользования "Муха". Часто аргументы при выборе взрывчатки чисто экономические: граната гораздо дешевле пистолета, тем более автомата. Очень часто используется простейший прием минирования машины: граната или связка гранат привязываются к автомобилю. В кольцо чеки продевают леску, конец которой прикреплен к неподвижному предмету рядом с машиной. Автомобиль трогается, предохранитель выдерживается из гнезда.

Какие меры противодействия наиболее эффективны, если возникают опасения, что автомобиль может быть заминирован? Прежде всего нужно быть предельно собранным, не оставлять без внимания ни одной мелочи. В этом случае хороший эффект дают, казалось бы, самые простые методы информационной защиты, такие, например, как установка в салоне и на капоте своих маленьких секретов (обломок спички в определенном месте или приклеенный волосок).

О том, что есть опасность взрыва, можно судить по следующим признакам:

- неизвестный сверток или деталь в машине или снаружи;
- остатки различных материалов, не типичных для данного места;
- натянутая проволока, шнур;
- провода или изоляционная лента, свисающие из-под машины.

Угроза взрыва не ограничивается автомобилем. Нередко взрывное устройство устанавливают у входной двери в квартиру или на дачном участке. Здесь тоже, прежде чем войти, стоит проявить бдительность.

Подозрение должны вызвать:

- у входа в квартиру - следы ремонтных работ, площади с нарушенной окраской, поверхность которых отличается от общего фона;
- сумка, портфель, коробка или какой-либо еще предмет, которые вы в этом месте не оставляли;
- на даче - выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли.

Особенно многочисленными бывают жертвы террористического акта, организованного в местах скопления людей: на митинге, на вокзале, в метро, магазине, кинотеатре. Проявите крайнюю осторожность, если вы заметили в людном месте вещь без хозяина. Сообщите об этой вещи работнику милиции и не подпускайте к ней других людей. Разумеется, в некоторых ситуациях остается надеяться только на везение и суровую, но справедливую формулу: “Защита от осколков - ваш сосед”, заставляющую держаться внутри группы. Кстати, если взрыв уже произошел, наступает другая опасность - пожар или паника.

Иногда террористы используют и почтовый канал. Для писем с пластиковой миной характерны: необычная толщина (более 3 мм), упругость, схожая с резиновой, вес не менее 50 граммов и тщательная упаковка. На конверте могут быть различные пятна, проколы, возможен специфический запах. Подозрительное письмо нельзя открывать или сгибать, подвергать воздействию тепла или воды.

Правда, все эти и иные меры будут уместным в том случае, если вам действительно грозит опасность такого рода. Есть ведь и другая опасность: стать жертвой мании преследования. Поэтому главное все-таки — ваше психологическое состояние. Оставьте

эмоции для более приятных жизненных ситуаций, сосредоточьтесь на рациональных подходах в анализе всего окружающего.

Угрозы по телефону

Так уж случилось, что для определенного контингента граждан телефон стал средством неумного развлечения, а подчас извлечения выгоды, шантажа, запугивания, прямого террора. Какие средства рекомендуют специалисты для борьбы с телефонными злоумышленниками? Здесь все зависит от цели, которая последними преследуется. Одно дело, если речь идет о “шутнике”, который будит вас звонком глубокой ночью, чтобы спросить: “Ну что, тоже не спится?”, или о пакостнике, постоянно сообщаящем гадости, которые должны испортить вам настроение, или о случайном хулигане, доставляющем себе удовольствие тем, чтобы сказать какую-либо непристойность. Некоторые злоумышленники наугад набирают номера, пока не наткнутся на подходящую жертву, и на этом этапе бывает достаточно первого правильного шага, чтобы не позволить ситуации перерасти в экстремальную. Например, равнодушный и спокойный ответ человеку, который звонит явно из хулиганских намерений. От вас ждут испуга, возмущения, ярости - не давайте этой эмоциональной пищи, не радуйте его включением в провокационный разговор, положите трубку.

Если у вас есть основание думать, что надоедать по телефону вам могут десятки людей (такое нередко случается, например, с известными людьми), то городская телефонная сеть по вашей просьбе за определенную плату исключит информацию о вашем номере из картотеки справочно-информационной службы. Но все это касается случаев, когда страдают лишь наши нервы.

А как быть, если телефон используют для запугивания, вымогательства, угроз? В первую очередь, следует воспользоваться техникой. Купите или одолжите на время у друзей телефон с определителем номера. Кстати, это хороший способ борьбы и с телефонными хулиганами: вычислив по определителю, откуда раздаются такие звонки, вы можете не брать трубку, и истерия изживется сама собой. Неплохо воспользоваться автоответчиком или магнитофоном: если события будут развиваться по нарастающей, милиции пригодятся любые материалы. Магнитофонную запись не

мешает дать послушать знакомым и соседям - может быть, кто-то узнает говорящего или какая-либо на первый взгляд незначительная деталь в произнесенном тексте подскажет нужное направление поиска. Степень информированности злоумышленника помогает его отыскать, поэтому старайтесь спокойно отвечать звонящему, затягивая разговор и получая максимум сведений.

Если позволяют обстоятельства, воспользуйтесь телефоном соседей: пока один из членов семьи разговаривает с телефонным хулиганом, задача второго - позвонить на АТС или в службу "102", с тем, чтобы определить, откуда раздался звонок. Говорящий может бросить трубку, но вы не нажимайте на рычаг, положите свою трубку рядом с телефоном - канал связи еще будет сохраняться больше часа.

Если телефонные угрозы - начало серьезного шантажа, с первой минуты надо внимательно собирать информацию о звонившем. Это особенно важно, если вы не успели подготовить магнитофон. Прежде всего, обратите внимание на характер звонка - не был ли он междугородным. Имеет значение начало разговора: первые слова вашего собеседника, представился ли он, уточнил ли, с кем говорит, или сразу начал угрожать.

Очень важны следующие детали:

- быстро или медленно произносились слова, внятно или нет;
 - не слышали ли вы каких-либо дефектов речи, заикания, акцента, или других особенностей;
 - каков тембр голоса, громким ли или тихим он был, не было ли в нем хрипоты, не показалось ли вам, что говорящий нетрезв;
 - что характерного в манере говорить: спокойная она и уверенная или невнятная и бессвязная; вежливая или грубая; эмоциональная или бесцветная? Не почувствовали ли вы озлобленности или подчеркнутого равнодушия;
 - не присутствовали ли посторонние шумы, сопровождавшие разговор: другой голос, подсказывавший, что-то вашему собеседнику, шум станков, машин, телефонных разговоров,
-

транспорта (поезд, уличный шум, гул метро), или, наоборот, фоном на той стороне провода была тишина.

Сразу после разговора надо зафиксировать все, что вам удалось заметить по этим пунктам. Не надейтесь только на свою память, в экстремальной ситуации и в волнении она часто подводит.

Если события, которым вас начали шантажировать, не было, не спешите сообщать об этом своему собеседнику, иначе вы потеряете информационное преимущество. Выясняйте детали, узнавайте их под предлогом необходимости убедиться в осведомленности собеседника, надежности его как партнера, требуйте новых доказательств. И опять же сразу после переговоров запишите подробности, если вам не удалось подключить магнитофон. Как уже было упомянуто, в системе личной безопасности всегда важны первые шаги: экстремальную ситуацию нередко можно обойти или оборвать в самом начале. Этому помогут полезные привычки, которые должны стать частью вашей бытовой культуры. Например, не называть своего имени или телефонного номера. Если вас спрашивают: “Какой это номер?”, отвечайте по-одесски, вопросом на вопрос: “А какой вам нужен?”. Если номер не ваш, скажите, что абонент ошибся, и положите трубку.

Пользуясь автоответчиком, не указывайте ваш номер телефона или имя, не сообщайте, что вас нет дома. Постарайтесь составить текст таким образом, чтобы из него было понятно только то, что вы сейчас не можете снять трубку. Ну, и в любом случае, подвергаясь телефонному террору, сохраняйте присутствие духа. Это вам поможет сориентироваться в ситуации и найти решение, наилучшее именно для вашего случая.

Мины и их обнаружение

Мины и другие взрывчатые вещества являются одним из главных орудий поражения гражданского населения, находящегося в зоне военного конфликта. Взрывчатые вещества распределяются по двум основным классам.

Первая группа, это бризантные взрывчатые вещества, и к ней относятся динамит, тринитротолуол, нитроглицерин и

пластиковые средства. Во втором классе - медленно горящие взрывчатые вещества, - с более слабой силой и звуком взрыва, чем у взрывчатых веществ первого класса. К медленно горящим взрывчатым веществам относятся бездымный порох, черный порох и другие вещества с менее сильно выраженными химическими реакциями.

Мины и фугасы подразделяются:

- по тактическому назначению - на противотанковые, противопехотные, противотранспортные (дорожные), противодесантные, мины-ловушки (сюрпризы);
- по поражающему воздействию - на поражающие ударом взрывной волны (обычные и объемного взрыва), кумулятивные, осколочные, шрапнельные, зажигательные (термические) и другие;
- по принципу действия - на управляемые (которые могут быть взорваны или приведены в боевое положение в любой момент по желанию их применяющего) и автоматические (которые взрываются при непосредственном воздействии на них, либо по истечении определенного, заранее установленного срока);
- по способам приведения в действие - мины нажимного, вытяжного (натяжного), часового и комбинированного действия;
- по срокам действия - на мины мгновенного действия и мины замедленного действия;
- по материалу корпуса - на металлические, пластмассовые, деревянные, бумажные, стеклянные и без корпуса (из штампованной взрывчатки);
- по уровню установки - на подвешенные (прикрепленные) выше человеческого роста (выше башен танков, кабин автомобилей); на уровне земли (по силуэту человека, транспортных средств, бронетехники); закопанные в землю (вмонтированные в строения или технические объекты); установленные на дне водоемов или в подводной части берега; плавающие в воде.

Следует отметить, что противопехотные мины очень часто бывают направленного действия, например такие, как советские мины МОН-100 и МОН-200 (мины осколочные направленные, дальность поражения осколками, соответственно, до 100 или до

200 метров); выскакивающие из земли с помощью вышибного заряда на высоту до полутора - двух с половиной метров и поражающие осколками сверху (типа немецких мин-лягушек периода второй мировой войны); “пальчиковые”, содержащие в себе один пистолетный патрон калибра 9 мм и поражающие человека выстрелом в ступню в тот момент, когда он на нее наступает.

Противотанковые мины в настоящее время все чаще и чаще используют бескорпусные, с взрывателями из пластмассы. Такие мины не обнаруживаются индукционными миноискателями, однако для людей обычно не представляют опасности, поскольку срабатывают при давлении на них весом не менее чем 180-200 кг.

Для открыто расположенных людей безопасными являются следующие расстояния:

- при взрыве зарядов до 10 кг без оболочек: в воздухе - 50 м, на грунте - 100 м;
- при взрывании дерева - 150 м;
- при взрывании кирпича, бетона, камня - 350 м;
- при взрывании открыто расположенных металлических конструкций - 500 м.

Противопехотные мины предназначены для минирования местности против живой силы противника и относятся к оружию неизбирательного действия. Другими словами, установленная когда-то и кем-то мина может сработать как против противника, так и против любого другого человека или животного. Этот вопрос особенно актуален в связи с практикой последних лет, когда государства региона начинают минировать свои границы. Кстати, в этой практике проявляется, в том числе и упомянутая неизбирательность. Так, в 1999-2001 годах на минах, установленных узбекистанскими воинскими подразделениями на границах с Киргизией и Таджикистаном, неоднократно подрывались и граждане самого Узбекистана.

По поражающему действию противопехотные мины подразделяются на фугасные и осколочные, по принципу приведения в действие - на мины нажимного или натяжного действия. Большинство противопехотных мин применяются с взрывателями МУВ и МУВ-2.

Мина ПДМ-6М - фугасная, нажимного действия, состоит

из деревянного корпуса, заряда (200-граммовая тротиловая шашка), взрывателя с боевой чекой и запалом. Принцип действия: при нажатии на крышку мины она опускается вниз и выдергивает боевую чеку взрывателя, что приводит к его срабатыванию и взрыву мины. Мину с открытой крышкой и вложенной в нее тротиловой шашкой устанавливают в лунку, вырытую в грунте с таким расчетом, чтобы крышка мины выступала над поверхностью грунта на 1-2 см. Затем в мину вставляют взрыватель, закрывают крышку и мину маскируют.

Мина ПМН - фугасная, нажимного действия, состоит из пластмассового корпуса, заряда, нажимного устройства, спускового ударного механизма и запала. Принцип действия: при нажатии на мину, крышка и шток опускаются, боевой выступ штока выходит из зацепления с ударником, последний освобождается и под действием боевой пружины накаливает запал, который, взрываясь, вызывает взрыв мины.

Зимой при глубине снега до 10 см мины ПМД-6М и ПМН устанавливаются на грунт, а при большей глубине - на утрамбованный снег и маскируют слоем снега толщиной не более 6 см. Мины типа ПМД-6М и ПМН снимать и обезвреживать запрещается, они уничтожаются на месте установки.

Для повышения эффективности поражения используются мины осколочного действия.

Мина ПОМЗ-2М - осколочная, кругового поражения, состоит из чугунного корпуса, заряда, взрывателя с запалом и боевой чекой. Принцип действия мины: при натяжении проволоочной растяжки боевая чека выдергивается из взрывателя, ударник освобождается и под действием боевой пружины накаливает запал, который, взрываясь, вызывает взрыв мины. Корпус мины дробится на осколки, которые разлетаются по радиальным направлениям.

Мина ОЗМ-4 - осколочная, выпрыгивающая, кругового поражения. Принцип действия: мина срабатывает от натяжения проволоочной растяжки, выдергивающей чеку из взрывателя. При срабатывании взрывателя накаливается капсюль-воспламенитель и луч огня по трубке передается вышибному заряду. Под действием вышибного заряда дно мины отрывается на месте резьбового соединения, и мина выбрасывается на высоту, равную длине натяжного троса (0,6 - 0,8 м). При натяжении троса ударник сжимает

боевую пружину и освобождает, накаливает капсулю-детонатор запала. Запал взрывателя вызывает взрыв заряда мины. Корпус мины дробится на осколки, которые, разлетаясь, наносят поражение.

Минные поля характеризуются размерами по фронту и в глубину, количеством рядов мин, расстоянием между рядами и минами в рядах, расходами мин на 1 км, вероятностью поражения живой силы и боевой техники. Группы мин (отдельные мины) устанавливаются на дорогах, объездах, бродах, горных тропах, в лощинах, выемках и в населенных пунктах.

Обнаружение мин, отдельных фугасов, а также минированных участков производится:

- по внешним признакам;
- специальными приборами (миноискатели, щупы, стетоскопы);
- собаками специальной розыскной службы.

В целях безопасности важно знать демаскирующие признаки мин, минированных участков и мест. В поле, как правило, мины устанавливаются в ямках, вырытых в грунте, а зимой в снегу. Сверху мины покрываются дерном, травой, землей или снегом. Поэтому в поле признаками минированных участков будут являться: бугорки, осадка грунта, свежевспаханная земля, взрытый снег, разрез дерна, высохшая трава на зеленом фоне, набросанная солома и т.д. Иногда признаками могут быть оставленные саперами в районе минирования ящики из-под мин, куски шпагата, проволоки, изоляционной ленты, укупорка и этикетки от мин, взрывателей и взрывчатых веществ. Демаскирующими признаками также являются разбросанная по земле плотная или промасленная бумага, полиэтиленовая пленка, забытые ориентирные или установочные колышки; небольшие бугорки, расположенные в определенной последовательности, и отличие этих мест от общего фона окружающей местности; ограждение минного поля с указателями или следы снятого ограждения (следы кольев, обрывки колючей проволоки, забытые указатели); наличие проводов при управляемом минном поле, следы пребывания и работы людей, машин.

Проделять проходы в минно-взрывных заграждениях разрешается только саперам или разведчикам, имеющим хорошую инженерную подготовку и опыт обращения с минами.

Признаками управляемых мин и мин натяжного действия будут натянутая проволока или шпагат и проложенные провода. О наличии мин в домах могут свидетельствовать: нарушенная кладка, свежая штукатурка, свежеокрашенные стены или полы. Вообще же в домах в целях предосторожности от мин-ловушек следует тщательно осматривать все предметы, не трогая их с места (шторы, стулья, посуду, оставленную пищу, часы и другие предметы), а также печи, колодцы и мусор.

Существует большое число международных правовых актов о запрете использования противопехотных мин. Большинство из них не ратифицированы ни одним из государств Центральной Азии. Впрочем, в данном случае рассуждать о юридической стороне минной проблемы излишне. Что толку в запретах, гораздо важнее помнить о вероятности минирования в той местности, где вы находитесь, быть внимательным, осмотрительным и помнить, что если вы ошибетесь, то это произойдет с вами в последний раз.

III. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Закон Республики Кыргызстан “О средствах массовой информации”

Настоящий Закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы организации сообщений через средства массовой информации.

Закон направлен на свободное функционирование средств массовой информации, регулирует их отношения с государственными органами, общественными объединениями, предприятиями, организациями и гражданами.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Средства массовой информации

К средствам массовой информации относятся газеты, журналы, приложения к ним, альманахи, книги, бюллетени, разовые издания, предназначенные для публичного распространения, имеющие постоянное название, а также теле- и радиовещание, кино- и видеостудии, аудиовизуальные записи и программы, выпускаемые государственными органами, информационными агентствами, политическими, общественными и другими организациями, частными лицами.

Цензура средств массовой информации не допускается.

Статья 2. Органы средств массовой информации

Средства массовой информации представляют его органы и граждане, ведущие публичное распространение сообщений.

Органы средств массовой информации являются юридическими лицами, действующими на основании своего устава.

Статья 3. Производственно-хозяйственная деятельность средств массовой информации

Деятельность средств массовой информации осуществляется за счет реализации их продукции и других платных услуг, а также за счет средств учредителей, спонсоров и прочих поступлений.

Статья 4. Законодательство о средствах массовой

информации

Отношения, связанные с деятельностью средств массовой информации, регламентируются настоящим Законом, другими законодательными актами Республики Кыргызстан.

Глава II. Организация деятельности средств массовой информации

Статья 5. Право на учреждение средств массовой информации

Право на учреждение средств массовой информации принадлежит государственным органам, общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам Республики Кыргызстан.

Средство массовой информации может создаваться как одним, так и несколькими учредителями.

Учреждение государственными органами средства массовой информации совместно с общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами не допускается.

Статья 6. Регистрация средств массовой информации

Заявление о регистрации средства массовой информации и другие необходимые документы подаются органом средства массовой информации в соответствующие государственные органы Республики Кыргызстан и подлежат рассмотрению ими в месячный срок. Орган средства массовой информации осуществляет свою деятельность после его регистрации.

Необоснованный отказ в регистрации средства массовой информации или ее задержка могут быть обжалованы в суд.

Статья 7. Заявление о регистрации средства массовой информации

В заявлении о регистрации средства массовой информации должны быть указаны:

- учредитель;
 - название, язык, местонахождение средства массовой информации;
 - программные цели и задачи;
 - предполагаемые периодичность выпуска,
-

максимальный объем средства массовой информации и источники финансирования.

Статья 8. Приостановление или прекращение деятельности средств массовой информации

Приостановление или прекращение деятельности средств массовой информации возможно по решению учредителя либо суда в случае нарушения требований настоящего закона.

Статья 9. Порядок обжалования решения о приостановлении и прекращении деятельности средств массовой информации

Решение о приостановлении или прекращении деятельности средств массовой информации может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.

Статья 10. Выходные данные

Каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать все выходные данные: название издания, учредителя, фамилию и инициалы редактора, порядковый номер выпуска, дату выхода и время подписания в печать, периодичность, индекс, тираж, цену, адреса редакции, издательства и типографии.

Для других видов средств массовой информации эти же данные объявляются в соответствующей форме.

Статья 11. Контрольные и обязательные экземпляры

Бесплатные контрольные экземпляры периодических печатных изданий направляются в Государственную книжную палату Республики Кыргызстан, в Государственную библиотеку Республики Кыргызстан, учредителю, а также в учреждения и организации согласно списку, утверждаемому Правительством, учредителем и редакцией.

Статья 12. Хранение материалов теле- и радиопередач

Редакции теле-, радиовещания обязаны хранить материалы передач в течение одного месяца после выхода в эфир, вести журнал регистрации передач, идущих в эфир без предварительной записи, в котором фиксируются тема передачи, дата, время ее начала и окончания, фамилия и имя ведущего. Журнал регистрации телепередач хранится в течение года со дня последней записи в нем.

Статья 13. Разрешение на распространение массовой информации

Распространение массовой информации допускается только после соответствующего разрешения ответственного лица органа средства массовой информации.

Приостановление или запрещение распространения продукции средства массовой информации допускается исключительно по решению суда.

Статья 14. Официальные сообщения

Средства массовой информации, учрежденные органами государственной власти и управления, обязаны сообщать официальную информацию этих органов бесплатно.

Глава III. Отношения органов средств массовой информации с предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами

Статья 15. Право органов средств массовой информации на получение сведений

Государственные органы, общественные объединения и должностные лица имеют право представлять по запросам работников средств массовой информации имеющиеся сведения, создавать условия для ознакомления с соответствующими документами.

Статья 16. Использование авторских, официальных материалов и писем

Использование произведений журналистики, литературы, искусства и науки средствами массовой информации допускается при соблюдении авторского права.

Никто не вправе обязать органы массовой информации опубликовать отклоненный редакцией или учредителем материал.

При публикации читательских писем допускаются стилистические поправки и уточнения, сокращение и редактирование текстов, не искажающие смысла писем.

Статья 17. Право на опровержение массовой информации, не соответствующей действительности

Гражданин или организация вправе требовать от органа средства массовой информации опровержения обнародованных сведений, не соответствующих действительности или порочащих их честь и достоинство.

Гражданин или организация, в отношении которых в средстве массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие их права и законные интересы, имеют право на публикацию своего ответа в том же средстве массовой информации.

Опровержение или ответ публикуются в специальной рубрике, либо на той же полосе и тем же шрифтом, что и опровергаемое сообщение; в газетах - не позднее месяца со дня поступления требования, в иных периодических изданиях - в очередном выпуске.

В случае отказа сообщения опровержения заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

Орган средства массовой информации вправе добиваться в установленном законом порядке опровержения сведений, не соответствующих действительности или порочащих честь и достоинство ее работников.

Статья 18. Случаи неразглашения информации

Орган средства массовой информации не вправе:

- называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случаев, когда этого требует суд;
- разглашать данные дознания, предварительного и судебного следствия без письменного разрешения органа дознания, следователя, прокурора и суда;
- предавать гласности любую информацию, касающуюся несовершеннолетнего правонарушителя без согласия его законного представителя.

Глава IV. Права и обязанности журналиста

Статья 19. Журналист

Журналистом в соответствии с настоящим законом является творческий работник, который собирает информацию о событиях, происходящих в жизни общества, занимается сбором, редактированием и подготовкой материалов для средств массовой информации.

Журналист вправе заниматься вышеназванной деятельностью самостоятельно или будучи в штате органа средства

массовой информации.

Статья 20. Права и обязанности журналиста

Журналист имеет право:

- собирать и распространять информацию;
- быть принятым должностным лицом в связи с осуществлением профессиональных журналистских обязанностей;
- производить записи, в том числе с использованием необходимых технических средств, с согласия респондента;
- по предъявлению удостоверения журналиста присутствовать в районах стихийных бедствий, на митингах и демонстрациях;
- обращаться к специалистам при проверке фактов и обстоятельств в связи с поступившими материалами;
- отказаться от создания материала за своей подписью, противоречащего его убеждениям;
- снять свою подпись под материалом, содержание которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки;
- отказаться от данного ему редактором поручения, если оно связано с нарушением закона;
- на сохранение тайны авторства;
- на возмещение в судебном порядке морального и материального ущерба, причиненного действиями редактора, допустившего в представленной журналистом информации произвольное искажение авторского материала.

Журналист обязан:

- проверять достоверность своих сообщений;
- удовлетворять просьбы лиц, представивших информацию, об указании их авторства.

Глава V. Международное сотрудничество в области средств массовой информации

Статья 21. Международные договоры и соглашения

Международное сотрудничество в области деятельности средств массовой информации осуществляется на основании межгосударственных договоров и законодательства Республики Кыргызстан.

Если межгосударственным договором Республики Кыргызстан установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, применяются правила межгосударственного договора.

Органы средств массовой информации Республики Кыргызстан на основании соответствующих договоров имеют право учреждать свои корреспондентские пункты в других государствах.

Статья 22. Корреспонденты зарубежных средств массовой информации в республике Кыргызстан

Зарубежные средства массовой информации имеют право аккредитовать своих корреспондентов на территории Республики Кыргызстан, открывать корреспондентские пункты по согласованию с органами государственного управления Республики Кыргызстан.

Органы зарубежных средств массовой информации осуществляют свою профессиональную деятельность на территории Республики Кыргызстан в соответствии с законодательством Республики Кыргызстан.

Глава VI. Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации

Статья 23. Перечень информации, не подлежащей публичному распространению

В средствах массовой информации не допускается:

- а) разглашение государственной и коммерческой тайны;
 - б) призыв к насильственному свержению или изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности Республики Кыргызстан и любого иного государства;
 - в) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям;
-

- г) оскорбление гражданской чести народов;
- д) оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа;
- е) распространение порнографии;
- ж) употребление выражений, считающихся нецензурными;
- з) распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и национальной этики, оскорбляющих атрибуты государственной символики (герб, флаг, гимн);
- и) посягательство на честь и достоинство личности;
- к) обнародование заведомо ложной информации.

Статья 24. *Ответственность за нарушение норм настоящего закона*

За нарушение норм настоящего Закона наступает ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Республики Кыргызстан.

Статья 25. *Лица, ответственные за нарушение закона о средствах массовой информации*

За нарушение норм настоящего Закона могут быть привлечены к ответственности: учредитель средства массовой информации в лице руководителя, орган средства массовой информации в лице редактора и лицо, представившее информационный материал.

Статья 26. *Случаи освобождения от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности*

Органы средств массовой информации не несут ответственности за распространение в средстве массовой информации сведений, не соответствующих действительности:

- а) если эти сведения содержались в официальных документах и сообщениях;
- б) если они получены от информационных агентств или пресс-служб государственных и общественных органов;
- в) если они являются дословным воспроизведением публичных выступлений;
- г) если они содержались в выступлениях граждан, идущих в эфир без предварительной записи.

Статья 27. *Возмещение морального вреда*

Моральный (неимущественный) вред, причиненный

личности, гражданину, а также организации в результате распространения средством массовой информации не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство личности, гражданина или организации, либо причинивших им иной немущественный ущерб, подлежит возмещению по решению суда средством массовой информации в порядке, установленном законом.

Размер возмещения морального (немущественного) вреда в денежном выражении определяется судом.

Президент Республики Кыргызстан

А.

Акаев

г. Бишкек, 2 июля 1992 года N 938-XII

(В редакции Закона КР от 8 мая 1993 года N 1228-XII). (Введен в действие постановлением Верховного Совета Республики Кыргызстан от 2 июля 1992 года N 939-XII. “Свободные горы”, N 99 за 4 августа 1992 года). Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 11 ноября 1997 года.

Закон Кыргызской Республики “О гарантиях и свободе доступа к информации”

Статья 1. Цель закона

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, производить, передавать и распространять информацию.

Статья 2. Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации

Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации состоит из Конституции Кыргызской Республики, настоящего Закона и других законодательных актов.

Статья 3. Гарантии доступа к информации

Каждому гражданину гарантируется право доступа к информации.

Государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование, производство, передачу и распространение информации.

Ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только законом.

Статья 4. Основные принципы свободы доступа к информации

Основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступность, объективность, своевременность, открытость и достоверность информации.

Статья 5. Запрос на получение информации

Каждый имеет право непосредственно либо через своих законных представителей обращаться с запросом на получение информации.

Запрос на получение информации может выражаться в письменной форме.

В письменном запросе должны содержаться фамилия, имя, отчество и адрес обратившегося, наименование запрашиваемой информации или ее характер.

Письменные запросы подлежат регистрации.

Статья 6. Обеспечение доступа к информации

Государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами, решениями и иными материалами, затрагивающими его права и законные интересы. Доступ к информации обеспечивается путем опубликования и распространения соответствующих материалов.

Статья 7. Предоставление информации и ее оплата

Информация по запросу, затрагивающая права и законные интересы обратившегося, предоставляется бесплатно.

За предоставление иной информации может взиматься плата по соглашению сторон.

Статья 8. Открытость информации

Государственные, общественные и частные средства массовой информации обеспечивают ее полную открытость для всех граждан и организаций, не выделяя каких-либо особых категорий пользователей этой информацией.

Открытость информации включает в себя свободный доступ как к периодическим изданиям, информационным теле-, радиопрограммам, так и возможность ознакомления с источниками получения информации в предусмотренных законом случаях. Требование настоящей статьи не распространяется на конфиденциальную информацию, а также информацию, содержащую государственную, коммерческую или служебную тайну.

Статья 9. Информация, не подлежащая предоставлению

Государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица не вправе предоставлять информацию, содержащую государственную или иную охраняемую законом тайну, а также информацию с ограниченным доступом.

Статья 10. Перечень информации, не подлежащей публичному распространению

В средствах массовой информации не допускается:

1) разглашение государственной или коммерческой тайны;

2) призыв к насильственному свержению или изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики и любого иного государства;

3) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям;

4) оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа;

5) распространение порнографии;

6) употребление выражений, считающихся нецензурными;

7) распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и национальной этики, оскорбляющих атрибуты государственной символики (герб, флаг, гимн);

8) посягательство на честь и достоинство личности;

9) обнародование заведомо ложной информации;

10) размещение рекламы об открытой продаже ценных бумаг и привлечение денежных средств юридическими лицами (на условиях срочности, возвратности и платности) без наличия документа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг или соответствующей лицензии.

Статья 11. Ответственность за достоверность информации и нарушение права на информацию

Средства массовой информации обязаны проверить достоверность публикуемой информации, и несут совместно с источником информации ответственность за ее достоверность в порядке, установленном законодательством.

Лица, виновные в нарушении права на информацию, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 12. Право обжалования

Действие или бездействие государственных органов, органов самоуправления граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц, ущемляющее право граждан на получение информации, может быть обжаловано в суде.

Статья 13. Международные договоры в области гарантий и свободы доступа к информации

Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 14. Порядок введения в действие настоящего закона

Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования.

Президент Кыргызской Республики
Акаев

А.

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 11 ноября 1997 года

Закон Кыргызской Республики “О защите профессиональной деятельности журналиста”

Статья 1. Цель закона

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с профессиональной деятельностью журналиста, определяет его права и обязанности, предоставляет правовые и социальные гарантии, устанавливает меры ответственности за нарушение законодательства о защите профессиональной деятельности журналиста.

Статья 2. Законодательство о защите профессиональной деятельности журналиста

Законодательство Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста состоит из Конституции Кыргызской Республики, настоящего Закона и других законодательных актов Кыргызской Республики.

Статья 3. Журналист

Журналист - творческий работник, занимающийся сбором, анализом, редактированием, подготовкой материалов и распространением информации.

Статья 4. Недопустимость цензуры

В Кыргызской Республике цензура в сфере массовой информации не допускается. Никто не имеет права требовать от журналиста предварительно согласовывать сообщения и материалы, а также требовать изменить текст или полностью снять с печати (эфира) материал или сообщение.

Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан.

Статья 5. Права журналиста

При осуществлении профессиональной деятельности журналист имеет право:

- собирать, анализировать и распространять информацию;
 - запрашивать и получать общественно-значимую информацию в государственных органах, органах самоуправления граждан, общественных объединениях, предприятиях, учреждениях и организациях;
 - получать доступ к документам, материалам и информации, за исключением тех, которые содержат государственную либо иную охраняемую тайну, а также информацию с ограниченным доступом;
 - проводить журналистское расследование;
 - распространять через средства массовой информации подготовленные сообщения и материалы за своей подписью либо под псевдонимом, выражать в них свое мнение;
 - производить в установленном порядке записи, в том числе с использованием технических средств;
 - присутствовать по предъявлению удостоверения журналиста на открытых заседаниях суда, в зонах военных действий, стихийных бедствий, на массовых мероприятиях, в том числе на митингах и демонстрациях;
 - обращаться к специалистам для проверки сведений, подготовленных к публикации;
 - отказаться от данного ему средством массовой информации поручения, если оно связано с нарушением закона;
 - отказаться от создания материала, если он противоречит
-

его убеждениям;

- сохранять тайну авторства;
- не подписывать подготовленные им сообщение или материал, содержание которых, по его мнению, искажено в процессе редактирования, или требовать снятия их с печати (эфира);
- требовать в судебном порядке компенсации морального ущерба, причиненного ему средством массовой информации, допустившим при публикации искажение предоставленной журналистом информации;
- вступать в общественные объединения, в том числе международные организации журналистов.

Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему законодательством.

Статья 6. Недопустимость злоупотребления правами журналиста

Не допускается использование установленных настоящим Законом прав журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений.

Статья 7. Обязанности журналиста

При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан:

- соблюдать требования законодательства и международных договоров Кыргызской Республики;
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений, а также предоставлять объективную информацию;
- удовлетворять просьбы лиц, представивших информацию, об указании их авторства;
- придерживаться принципа презумпции невиновности;
- уважать права и свободы, честь и достоинство личности.

Журналист не может использовать профессиональную информацию в личных целях, публиковать факты о частной жизни физического лица, а также использовать аудио- и видеозаписывающие устройства без согласия источника информации или автора.

Журналист несет также иные обязанности, предусмотренные

законодательством.

Статья 8. Гарантии профессиональной деятельности журналиста

Профессиональные права, честь и достоинство журналиста охраняются законом.

Журналист при исполнении профессиональных обязанностей пользуется гарантией неприкосновенности личности.

Преследование журналиста за публикацию критических материалов не допускается.

Государство гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, обеспечивает его защиту при осуществлении им профессиональной деятельности.

Запрещается вмешательство в профессиональную деятельность журналиста, требование от него каких-либо сведений, полученных при исполнении профессиональных обязанностей.

Статья 9. Журналистское расследование

Журналист имеет право проводить журналистское расследование.

Журналист вправе распространять в средствах массовой информации результаты своего профессионального расследования, добровольно предоставлять их государственным органам, органам самоуправления граждан, общественным объединениям, предприятиям, учреждениям, организациям и должностным лицам. У журналиста не могут быть изъяты или подвергнуты досмотру материалы и документы, полученные в ходе журналистского расследования, не иначе как в судебном порядке.

Статья 10. Аккредитация журналиста

Журналист по согласованию с руководством печатного издания, телерадиокомпаний (радиостанции), информационных агентств, а также других средств массовой информации имеет право быть аккредитованным при государственном органе или общественном объединении.

Государственные органы и общественные объединения, при которых аккредитованы журналисты, обязаны заблаговременно извещать их о проводимых мероприятиях и предоставлять им необходимые документы и материалы.

Государственный орган или общественное объединение вправе прекратить аккредитацию журналиста в случае нарушения

им законодательства Кыргызской Республики или на основании решения этого органа или объединения.

Журналист Кыргызской Республики может быть аккредитован в иностранном государстве.

Иностранный журналист может быть аккредитован на территории Кыргызской Республики по согласованию с Министерством иностранных дел Кыргызской Республики.

Статья 11. Деятельность иностранного журналиста в Кыргызской Республике

Иностранный журналист, аккредитованный в Кыргызской Республике, имеет равные с журналистом Кыргызской Республики права и обязанности.

Иностранный журналист при осуществлении своей профессиональной деятельности на территории Кыргызской Республики обязан соблюдать законодательство Кыргызской Республики.

Статья 12. Прекращение аккредитации иностранного журналиста

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики может прекратить аккредитацию иностранного журналиста в случае нарушения им настоящего Закона, других законодательных актов, а также правил международных договоров Кыргызской Республики.

Иностранный журналист имеет право обжаловать в суд решение Министерства иностранных дел Кыргызской Республики о прекращении его аккредитации в Кыргызской Республике.

Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства о защите профессиональной деятельности журналиста

Должностные лица государственных органов, органов самоуправления граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций несут ответственность за:

- осуществление цензуры;
 - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста;
 - необоснованный отказ в аккредитации или неоправданное прекращение аккредитации;
-

- оказание давления на журналиста, вмешательство в его профессиональную деятельность;
- незаконное изъятие материалов и необходимых технических средств журналиста;
- предоставление недостоверной и необъективной информации журналисту.

Нарушение прав журналиста, установленных настоящим Законом, оскорбление его чести и достоинства, угроза, насилие или посягательство на жизнь, здоровье и имущество журналиста в связи с осуществлением им профессиональной деятельности влекут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 14. Ответственность журналиста

Журналист несет ответственность за достоверность подготавливаемых и распространяемых им сообщений и материалов в соответствии с законодательством.

Журналист не несет ответственность за распространение информации, которая содержится в официальных сообщениях.

Статья 15. Международные договоры

Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 16. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования.

Президент Кыргызской Республики

А. Акаев

г. Бишкек, 5 декабря 1997 года, N 88

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 11 ноября 1997 года.

Закон Кыргызской Республики “О защите государственных секретов Кыргызской Республики”

Настоящий Закон определяет правовые основы функционирования системы защиты государственных секретов во всех видах деятельности государственных органов, предприятий, объединений, организаций, независимо от форм собственности, воинских формирований и граждан Кыргызской Республики на всей территории республики и в ее учреждениях за границей.

***Статья 1.** Основные понятия, применяемые в настоящем Законе*

Государственные секреты - информация, хранящаяся и перемещаемая любыми видами носителей, затрагивающая обороноспособность, безопасность, экономические и политические интересы Кыргызской Республики, подконтрольная государству и ограничиваемая специальными перечнями и правилами, разработанными на основе и во исполнение Конституции Кыргызской Республики.

Засекречивание информации - совокупность мероприятий, установленных государством по ограничению распространения информации.

Рассекречивание информации - совокупность мероприятий, установленных государством по снятию ограничений на распространение информации.

Система защиты государственных секретов (режим секретности) - установленный законами Кыргызской Республики и иными нормативными актами органов государственной власти единый порядок обеспечения сохранности и защиты государственных секретов.

Разглашение секретной информации - противоправные умышленные или неосторожные действия должностных лиц и граждан, которым соответствующие сведения в установленном порядке были доверены по службе или работе, выразившиеся в

сообщении, передаче, представлении, пересылке, опубликовании или доведении иным способом секретной информации до лиц, не допущенных к ней, либо в утрате их носителем секретной информации.

Допуск - право на доступ к информации, содержащей государственные секреты, оформленное в установленном порядке.

Ограничительный гриф - обязательный атрибут носителя секретной информации или сопроводительной документации к нему, определяющий особый порядок использования содержащихся в них сведений.

Статья 2. Законодательство о защите государственных секретов

Правовую основу защиты государственных секретов составляют Конституция Кыргызской Республики, настоящий Закон, другие законодательные акты Кыргызской Республики, указы Президента Кыргызской Республики, решения Правительства Кыргызской Республики, а также международные договоры, заключенные Кыргызской Республикой с иностранными государствами.

Статья 3. Основные принципы отнесения информации к государственным секретам

Отнесение информации к государственным секретам основывается на принципах:

законности - осуществлении засекречивания информации в порядке, установленном действующим законодательством;

обоснованности - определения целесообразности засекречивания информации путем экспертной оценки в интересах государства и граждан;

своевременности - установлении ограничений на распространение сведений с момента их образования.

Статья 4. Ограничения на засекречивание информации

Не подлежат засекречиванию сведения:

- о стихийных бедствиях и чрезвычайных происшествиях,
-

угрожающих здоровью граждан;

- о катастрофах и их последствиях;
- о положении дел в экологии, использования природных ресурсов, здравоохранения, санитарии, культуре, сельском хозяйстве, образовании, торговли и обеспечения правопорядка;
- о фактах нарушения законности государственными органами и должностными лицами;
- о фактах, посягающих на права и законные интересы граждан, а также создающих угрозу их личной безопасности.

Статья 5. Категории государственных секретов

Государственные секреты Кыргызской Республики подразделяются на три категории: государственная, военная и служебная тайны.

К государственной тайне относится информация, разглашение которой может повлечь тяжкие последствия для обороноспособности, безопасности, экономических и политических интересов Кыргызской Республики.

Информации, составляющей государственную тайну, присваиваются ограничительные грифы “особой важности” и “совершенно секретно”.

Военную тайну образуют сведения военного характера, разглашение которых может нанести ущерб Вооруженным Силам и интересам Кыргызской Республики.

Информации, составляющей военную тайну, присваиваются ограничительные грифы “совершенно секретно” и “секретно”.

К служебной тайне относится информация, разглашение которой может оказать отрицательное воздействие на обороноспособность, безопасность, экономические и политические интересы Кыргызской Республики. Такая информация имеет характер отдельных сведений, относящихся к государственной или военной тайне, и не раскрывает их полностью.

Информации, составляющей служебную тайну,

присваивается ограничительный гриф “секретно”.

Порядок установления ограничительных грифов секретности на информацию определяется Правительством Кыргызской Республики.

Присвоение ограничительных грифов, не предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

Статья 6. Негосударственные секреты

К негосударственным секретам относятся: коммерческая тайна, информация для служебного пользования, не для печати, тайна следствия, врачебная, личная и другие виды тайны.

Сохранение негосударственных секретов осуществляется их собственником, а также лицами, которым они доверены по службе и роду деятельности.

Обеспечение сохранности негосударственных секретов регулируется действующим законодательством Кыргызской Республики или правилами, разработанными их собственниками в соответствии с законодательством.

Статья 7. Основные элементы системы защиты государственных секретов

Основными элементами системы защиты государственных секретов являются:

- правила определения и установления степени секретности информации, содержащейся в работах, документах, изделиях и нетрадиционных носителях информации;
 - порядок допуска к государственным секретам;
 - ограничения для лиц, работающих с государственными секретами;
 - порядок обращения с государственными секретами;
 - контроль над обеспечением сохранности государственных секретов;
 - органы обеспечения защиты государственных секретов;
 - ответственность за невыполнение требований по защите государственных секретов.
-

Статья 8. Отнесение информации к государственным секретам и порядок ее засекречивания

Отнесение информации к государственным секретам осуществляется в соответствии с положением о порядке определения и установления степени секретности сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях на основании действующих Перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики, и Перечней сведений, подлежащих засекречиванию, утверждаемых руководителями соответствующих министерств, государственных комитетов и административных ведомств.

Государственные органы, определяемые Правительством Кыргызской Республики, вправе засекречивать и рассекречивать информацию, являющуюся собственностью юридических и физических лиц Кыргызской Республики и отвечающую требованиям статьи 5 настоящего Закона, с компенсацией убытков собственникам.

Собственники информации вправе обжаловать в суде неправомерные действия по засекречиванию и рассекречиванию информации.

Статья 9. Сроки действия секретности информации

Рассекречивание информации производится в сроки, установленные при ее засекречивании, если не принято решение об их продлении в установленном порядке.

Сведения, составляющие государственные секреты, могут быть рассекречены досрочно или сроки их секретности продлены, если этого требуют политические, экономические интересы Кыргызской Республики, а также с появлением факторов, вызывающих необходимость их корректировки. Решение о рассекречивании и продлении сроков секретности принимается Правительством Кыргызской Республики по представлению заинтересованных министерств, государственных комитетов, административных ведомств, а также предприятий, учреждений, организаций.

Статья 10. Порядок допуска к государственным секретам

Гражданам Кыргызской Республики, которым для выполнения служебных обязанностей необходимо работать с государственными секретами, оформляется допуск к этим секретам. При этом до заключения трудового договора (контракта), в отношении этих граждан, с их добровольного письменного согласия, осуществляются в установленном порядке проверочные мероприятия.

В трудовом договоре (контракте) отражаются:

- обязанность гражданина соблюдать требования по обеспечению защиты государственных секретов;
- обязательство о неразглашении этой информации, ограничения, связанные с работой с государственными секретами.

Гражданам должна предоставляться только та информация, составляющая государственные секреты, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

Граждане Кыргызской Республики вправе обжаловать решения администрации, нарушающие условия трудового договора (контракта), связанные с защитой государственных секретов, в вышестоящих органах или в судебном порядке.

К государственным секретам без согласования с органами Государственного комитета Кыргызской Республики по национальной безопасности и без оформления обязательств о неразглашении допускаются:

- Президент Кыргызской Республики;
 - Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, его заместители;
 - председатели постоянных комиссий Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
 - Премьер-министр, члены правительства, а также приравненные к ним должностные лица и их заместители, определяемые Премьер-министром Кыргызской Республики;
 - депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по
-
- уполномочию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Статья 11. Условия ограничения и прекращения допуска

К государственным секретам не допускаются граждане Кыргызской Республики:

- постоянно проживающие за границей или обращающиеся в соответствующие государственные органы с просьбой о выходе из гражданства Кыргызской Республики, получении иностранного гражданства;
- находящиеся под судом и следствием за преступления против государства и особо опасные преступления, имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение умышленных преступлений;
- имеющие медицинские противопоказания для работы с государственными секретами.

Перечень таких противопоказаний утверждается Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством юстиции Кыргызской Республики;

- указавшие о себе заведомо ложные сведения, влияющие на принятие решения о допуске к государственным секретам.

Не допускаются к государственным секретам иностранцы и лица без гражданства.

Допуск граждан к секретной информации может быть прекращен по решению руководителя государственного органа, предприятия, учреждения, организации в случаях:

- расторжения трудового договора (контракта) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
- грубого или систематического нарушения трудового договора (контракта), связанного с защитой секретной информации.

Прекращение допуска граждан к секретной информации является основанием для расторжения с гражданами трудового договора (контракта).

Прекращение допуска по указанным выше основаниям не освобождает гражданина Кыргызской Республики от обязанностей неразглашения известных ему государственных

секретов.

Статья 12. *Ограничения прав граждан, осведомленных в сведениях, составляющих государственную и военную тайну*

Ограничения прав могут касаться:

- права на свободу слова в части, касающейся информации о государственной и военной тайнах;
- исключительного права на использование открытия, изобретения, связанного с государственной и военной тайнами;
- права на открытое разбирательство в судебных органах.

Гражданин вправе обжаловать нарушение администрацией условий допуска к работе с государственными секретами и требовать судебной защиты в связи с необоснованным ограничением в правах.

Статья 13. *Порядок обращения с государственными секретами*

Порядок обращения с государственными секретами осуществляется в соответствии с настоящим Законом и Инструкцией по обеспечению режима секретности, утверждаемой Правительством Кыргызской Республики.

Статья 14. *Полномочия Президента Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики в системе защиты государственных секретов*

Президент Кыргызской Республики:

- определяет единую национальную политику в системе защиты государственных секретов;
- утверждает перечень государственных органов, имеющих право засекречивать и рассекречивать информацию;
- по представлению правительства утверждает перечень должностных лиц государственных органов, наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне.

Правительство Кыргызской Республики:

- обеспечивает исполнение законов, других нормативных

актов Кыргызской Республики и руководство учреждениями, предприятиями и организациями в вопросах защиты государственных секретов;

- определяет структуру, порядок организации, функционирования, финансирования и материально-технического обеспечения этой работы, а также ликвидацию подразделений по защите государственных секретов;

- разрабатывает и утверждает Перечень главнейших сведений, составляющих государственную тайну;

- утверждает Перечень сведений, не подлежащих публичному распространению;

- заключает межправительственные соглашения о совместном использовании и охране секретной информации, осуществляет контроль над передачей ее носителей другим государствам;

- устанавливает размеры и порядок предоставления льгот для лиц, допущенных к работе на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную и военную тайну;

- определяет размеры ущерба в результате последствий разглашения секретной информации;

- образует Координационный совет с участием заинтересованных министерств и государственных комитетов в целях осуществления контроля и организации работы по защите государственных секретов в республике.

Статья 15. Полномочия Государственного комитета Кыргызской Республики по национальной безопасности в системе защиты государственных секретов

Государственный комитет Кыргызской Республики по национальной безопасности в пределах своей компетенции:

- организует контроль над обеспечением сохранности государственных секретов, безопасности специальных видов связи и шифровальной работы, противодействия иностранным техническим средствам разведки;

- осуществляет проверку режима секретности в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях и объединениях;
- осуществляет проверочные мероприятия граждан Кыргызской Республики при оформлении допуска к информации, составляющей государственную и военную тайны;
- оказывает методическую и практическую помощь в вопросах защиты государственных секретов государственным органам, предприятиям, учреждениям, организациям и объединениям;
- информирует государственные органы Кыргызской Республики о результатах работы по защите государственных секретов.

Статья 16. Органы обеспечения защиты государственных секретов

Органами обеспечения защиты государственных секретов являются:

- Государственный комитет Кыргызской Республики по национальной безопасности;
- режимно-секретные подразделения министерств, государственных комитетов, административных ведомств, предприятий, учреждений, организаций;
- Министерство юстиции Кыргызской Республики, осуществляющее координационные, консультативные и контрольные функции по защите от разглашения сведений, составляющих государственную, военную и служебную тайну в открытых публикациях.

Защита государственных секретов - обязанность всех располагающих ими государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений, а также должностных лиц и граждан Кыргызской Республики.

Статья 17. Передача секретной информации другому государству

Основанием для передачи секретной информации другому государству является заключение с ним соглашения,

которое должно предусматривать обязательства принимаемой стороны по защите переданной ей секретной информации.

Статья 18. Защита секретов других государств

Секреты других государств или объединений государств, переданные в установленном порядке Кыргызской Республике, охраняются настоящим Законом на основе межгосударственных соглашений.

Статья 19. Ответственность за разглашение государственных секретов, а также за неправомерное засекречивание информации

Ответственность за обеспечение сохранности государственных секретов возлагается на руководителей государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений.

За разглашение секретных сведений, неправомерное завышение либо занижение степени их секретности, нарушение режима секретности, а также за нарушение требований настоящего Закона, виновные лица, в зависимости от тяжести нанесенного ущерба, привлекаются к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики

А. Акаев

г. Бишкек, 14 апреля 1994 года, N 1476-XII

IV. КОММУНИКАЦИИ

Телефонные коды

Название населенного пункта	Индекс выхода	Код	Номер абонента	Для внесения изменений и дополнений
Араван	0	3251	5-значный	
Базар-Коргон	0	3736	5-значный	
Баткен	0	3622	5-значный	
Бишкек	0	312	6-значный	
Гульча	0	3252	5-значный	
Дароот-Курган	0	3257	5-значный	
Джалал-Абад	0	3722	5-значный	
Исфана	0	3256	5-значный	
Кара-Суу	0	3232	5-значный	

Кызыл-Кия	0	3235	5-значный
Ош	0	3222	5-значный
Пульгон	0	3255	5-значный
Сузак	0	3748	5-значный
Сулюкта	0	3253	5-значный
Узген	0	3233	5-значный
Эски-Ноокат	0	3230	5-значный
AMPS “Кател”	0	517	6-значный
GSM “Бител”	0	502	6-значный

Некоторые контакты, которые могут оказаться полезными и необходимыми

Название организации	Телефон, факс, e-mail, адрес	Для внесения изменений и дополнений
Министерство обороны КР,	Дежурный 661804 661507 пресс-служба	
Служба национальной безопасности, дежурный	226698	
Управление СНБ по Ошской области, дежурный	22541 24743	
Управление СНБ по Баткенской области, дежурный		
Управление СНБ по Джалал-Абадской области, дежурный		
МВД КР	Дежурная часть 662331, 288508 пресс-центр 292662	

МяЧС КР	540508
Пресс-служба президента КР	225914, 663308
Администрация Ошской области, дежурный	55555 (приемная) 59200 факс
Администрация Баткенской области, дежурный	23020 (приемная)
Администрация Джалал-Абадской области, дежурный	50001 (приемная) 55196 факс
Аэропорт г. Ош	22213
Аэропорт г. Баткена	
Аэропорт г. Джалал-Абада	
Аэропорт "Манас", справочное	240402 диспетчер 255777
International Committee of the Red Cross (ICRC) Press Division "Hot Line"	17, avenue de la Paix CH – 1202 Geneva Switzerland

	Tel. 4122 / 730 23 09 Fax 4122 / 734 82 80 Telex cior 22 269
Robert Menard President Reporters Sans Frontieres	17 rue Abbe de l'Epee 34000 Montpellier France Tel. 3367 / 79 81 82 Fax 3367 / 72 64 04 Telex 485 816
International Federation of Journalists	Boulevard Charlemagne, 1, Bte 5 10 41 BK USSELS Belgium Tel. 322 / 238 0951 Fax 322 / 230 3633

Некоторые адреса в Интернете, которые могут быть полезны

КНАТИ “Кабар”	http://www.kabar.gov.kg
Агентство “Ховар”, Таджикистан	http://tajikistan.tajnet.com/news/
Агентство “Хабар”, Казахстан	http://www.khabar.kz/
Узбекское информационное агентство	http://www.uza.uz/
Туркменские ресурсы	http://www.turkmenistan.ru/index.cfm
Совет Безопасности Кыргызской Республики	http://www.gov.kg/sb.htm
Информационное агентство “Азия PLUS”, Душанбе	http://internews.ru/ASIA-PLUS/index.html
“Независимая газета”, Москва	http://www.ng.ru/cis/
Узбекистанские ресурсы	http://www.uzcapital.uz/
“В интересах национальной безопасности” Россия	http://www.agentura.ru/
Узбекистанские ресурсы	http://www.uzreport.com/cgi-bin/indexr
“Транскаспий”	http://www.transcaspian.ru/

“Ферганское сообщество в Интернете”, новости	http://www.ferghana.ru/news/kingizia.html
“Репортеры без границ”	http://www.rsf.fr/uk/
Российский “Фонд защиты гласности”	http://www.gdf.ru/
BBC	http://www.BBCnews.com/ http://news.bbc.co.uk/hi/russian/
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, официальный сайт	http://www.unhcr.ch/
“Международная амнистия”	http://www.amnesty.org/
Российское информационное агентство “Новости”	http://www.rian.ru/rian/
“Интерфакс”	http://www.interfax.ru/
ИТАР-ТАСС	http://www.itar-tass.com/russ/newsdir.htm
Представительство “Интерньюс” в Кыргызстане	http://www.internews.kg
Центральноазиатский толстый журнал	http://www.tollstyj.narod.ru
Узбекистанский сайт на тему безопасности	http://www.stability.uz/

Пресс-служба президента Республики Узбекистан	http://www.press-service.uz/russian/newsrus.htm
Правительство КР, законодательные акты	http://www.law.gov.kg/
Сайт чеченских сепаратистов	http://www.kavkaz.org/
Сайт партии "Хизб ут-Тахрир"	http://www.hizb-ut-tahrir.org/

Для заметок

Британский Совет в Кыргызстане и Казахстане

А.А. Князев

JOURNALISM OF THE CONFLICT/HANDBOOK

ЖУРНАЛИСТИКА КОНФЛИКТА/ПОСОБИЕ

СЕМИНАР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ,

РАБОТАЮЩИХ ПО ОСВЕЩЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ И

ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ.

Бишкек, 11-13 июня 2001 года

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 3,85.